



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

01/2026



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2026/2027)

Desembargador **ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: MARCO AURÉLIO DA SILVA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• <i>1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>5</i>
• <i>2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>6</i>
• <i>3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>7</i>
• <i>4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>8</i>
• <i>5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>9</i>
• <i>6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>11</i>
• <i>7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>12</i>
• <i>8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>12</i>
• <i>9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>13</i>
• <i>10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>16</i>
DIREITO PRIVADO 2	18
• <i>11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>18</i>
• <i>12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>19</i>
• <i>13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>21</i>
• <i>14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>22</i>
• <i>15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>25</i>
• <i>16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>27</i>
• <i>17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>27</i>
• <i>18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>28</i>
• <i>19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>29</i>
• <i>20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>30</i>
• <i>21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>30</i>
• <i>22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>31</i>
• <i>23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>33</i>
• <i>24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>35</i>
• <i>37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>35</i>

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	36
DIREITO PRIVADO 3	37
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	37
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	37
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	38
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	39
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	41
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	42
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	45
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
DIREITO EMPRESARIAL	49
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	49
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	49

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. Ação de compensação por danos morais proposta por menor, representado pela genitora, contra o proprietário de uma lanchonete que divulgou imagens do menor em rede social, imputando-lhe a prática de crime. A sentença condenou o réu ao pagamento de R\$ 10.000,00 por danos morais. 2. (i) A questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade civil do réu pelo compartilhamento de publicação ofensiva à imagem e à honra do autor. (ii) A inexistência de dano moral indenizável, fundado na ausência de ato ilícito, dano efetivo e nexos causal. 3. A materialidade do ato ilícito está comprovada pelas capturas de tela que demonstram o compartilhamento de publicação ofensiva pelo réu. 4. A conduta de expor a imagem de um adolescente em rede social, associando-o a um crime, caracteriza o dano moral, atingindo diretamente seus direitos de personalidade. 5. Recurso desprovido. Elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais a 15% sobre o valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: 1. A divulgação não autorizada de imagem de menor em rede social enseja indenização por danos morais. 2. A indenização deve ser proporcional ao dano e ter caráter pedagógico. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, X; ECA, art. 143; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1015659-85.2021.8.26.0005, Rel. Enéas Costa Garcia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023; TJSP, Apelação Cível 1004657-11.2022.8.26.0191, Rel. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024.” (Apelação Cível nº [1003657-56.2024.8.26.0077](#), Rel. Alberto Gosson, j. 09/01/26).

“Responsabilidade civil. Erro Médico. Dano moral. Cercamento de defesa incorrido. Ausência de nulidade a reconhecer. Atendimento prestado em hospital público ou mediante convênio com o SUS. Irrelevância. Aplicabilidade do CDC. Inteligência do art. 3º, § 2º, do CDC. Precedentes. Ausência de discussão a respeito de responsabilidade civil do Estado. Alegação de falha na escolha de parto natural, a despeito da cesárea anterior e das condições clínicas da gestante. Alegado prolongamento do parto e demora na realização da cesárea, causando parto traumático ao recém-nascido e culminando em seu óbito horas depois do nascimento. Prova pericial contundente a respeito da adequação das condutas médicas da equipe de obstetrícia do hospital requerido. Documentos médicos que, ademais, não revelam situação clínica da gestante a contraindicar a opção pelo parto natural, recomendada, inclusive, em razão da avançada dilatação quando da entrada no pronto-socorro. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1013388-06.2021.8.26.0005](#), Rel. Claudio Godoy, j. 22/01/26).

“Direito Civil. Apelação. Imissão de Posse. Cerceamento de defesa. Recurso provido. I. Caso em Exame Ação de imissão de posse promovida por adquirente de imóvel, alegando ocupação indevida pelos corréus, ex-esposa e filho de um dos ex-proprietários. A autora notificou os réus para desocupação, sem resposta. Requer tutela de urgência para imissão na posse e pagamento de aluguéis, condomínio e IPTU. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em: (i) a ilegitimidade passiva do corréu, filho do antigo proprietário; (ii) a possibilidade de usucapião pelos réus; (iii) nulidade por cerceamento de defesa devido à falta de oportunidade para comprovação de

usucapião e benfeitorias. III. Razões de Decidir Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu, filho maior do antigo proprietário, pois como ocupante possui legitimidade para figurar na ação. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa é acolhida, devendo ser anulada a sentença para complementação da instrução, permitindo produção de prova oral sobre a alegação de posse e usucapião IV. Dispositivo Recurso provido para anular a sentença e retomar a instrução com realização de prova oral.” (Apelação Cível nº [1009426-47.2022.8.26.0002](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 27/01/26).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EM PROCEDIMENTO ESTÉTICO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos por erro em procedimento ortodôntico, que resultou em perda óssea e danos estéticos, condenando os Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em i) verificar a legitimidade passiva da empresa R&O Serviços Médicos Ltda., ii) analisar o cerceamento de defesa e necessidade de nova perícia técnica, e iii) determinar a adequação dos valores de indenização por danos morais e estéticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 4. Prova pericial confirmou nexo causal entre atuação do profissional e danos sofridos pela autora, evidenciando falha técnica no tratamento ortodôntico. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. SENTENÇA ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de Julgamento: "Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos estéticos para R\$ 3.000,00, mantendo indenização por danos morais em R\$ 10.000,00. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Necessidade de prova pericial para comprovação de falha técnica." Legislação Citada: CDC, arts. 3º, 14; CC, art. 398 e CPC, arts. 85, §2º, §1 Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1026466-50.2019.8.26.0001, Rel. Jair de Souza, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025; TJSP, Apelação Cível 1001547-11.2018.8.26.0137, Rel. Alexandre Lazzarini, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025.” (Apelação Cível nº [1002113-11.2022.8.26.0495](#), Rel. Ana Paula Corrêa Patiño, j. 18/12/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. OFENSAS EM GRUPOS DE APLICATIVO DE MENSAGENS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. Alega o autor que os réus, de forma pactuada, divulgaram em grupos de aplicativo de mensagens conteúdo ofensivo à sua honra e imagem perante clientes e fornecedores do setor náutico, causando-lhe prejuízos. Sustenta que a prova apresentada é robusta e suficiente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prova apresentada pelo autor é suficiente para comprovar o alegado ato ilícito dos réus e, em consequência, gerar o dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. O acervo probatório inicial, baseado em "prints" de conversas, não foi robustecido com a produção de ata notarial ou outro meio de prova apto a assegurar a integridade e rastreabilidade do conteúdo digital, especialmente diante da impugnação feita pelos réus. 4. Incumbia ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. O juízo de primeiro grau determinou expressamente que o autor

juntasse o inteiro teor das mensagens por ele enviadas e posteriormente apagadas, sob pena de se considerar verdadeira a tese defensiva de que iniciou a discussão. O autor não cumpriu a determinação judicial, alegando impossibilidade técnica 5. Diante da inércia do autor e da verossimilhança da alegação defensiva, restou correta a adoção, como verdadeira, da tese dos réus, de modo a afastar o nexo de causalidade necessário para a configuração de dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A mera juntada de "prints" de conversas de aplicativos de mensagem, não acompanhada de meio de prova que garanta sua integridade, é insuficiente, por si só, para comprovar de modo cabal o alegado ato ilícito, cabendo ao autor o ônus de robustecer a prova. 2. O descumprimento, sem justificativa aceitável, de determinação judicial que impõe a produção de prova documental comum e tecnicamente viável autoriza o acolhimento da tese defensiva verossímil e leva à improcedência do pedido por insuficiência probatória." (Apelação Cível nº [1030673-71.2023.8.26.0577](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 30/01/26).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO ODONTOLÓGICO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em Exame: Recurso de apelação contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais de R\$1.243,76 e danos morais de R\$20.000,00. A apelante busca revisão do valor dos danos morais, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de impugnar os honorários de sucumbência. II. Questões em Discussão: (i) a revisão do quantum indenizatório por danos morais e (ii) a adequação do percentual de honorários de sucumbência. III. Razões de Decidir: 1. Laudo pericial indica falha grave no atendimento odontológico, resultando em infecção severa. A indenização deve cumprir caráter pedagógico, observando a gravidade dos fatos e riscos envolvidos; 2. Honorários de sucumbência fixados em 20% do valor da condenação são adequados, considerando a complexidade da causa e o trabalho do patrono. IV. Dispositivo e Tese: **Recurso desprovido.** Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais deve observar a gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Honorários de sucumbência adequados ao trabalho realizado e à complexidade da causa. Legislação Citada: Código Civil, art. 944 Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação n. 1047807-27.2022.8.26.0002, Rel. Schmitt Corrêa, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025; TJSP, Apelação n. 1004977-70.2018.8.26.0007, Rel. Mario Chiuvite Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025.” (Apelação Cível nº [1005389-31.2023.8.26.0005](#), Rel. Donegá Morandini, j. 09/12/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento sumário. Decisão agravada que indeferiu a expedição de termo de doação da meação do viúvo em favor dos herdeiros, com reserva de usufruto vitalício, ao fundamento de que tal medida não se insere entre os atos próprios do Juízo do inventário, devendo ser formalizada por escritura pública no cartório extrajudicial competente. Insurgência do viúvo inventariante. Acolhimento. Embora a meação do viúvo não se confunda com a herança e a renúncia na figura da pretendida doação configure ato "inter vivos", inexistente óbice legal para que sua formalização ocorra por termo nos autos, a exemplo do que se admite para a renúncia da herança, por aplicação analógica dos arts. 1.806 e 2.015 do Código Civil. Termo que goza de caráter público e se equipara à escritura pública. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada. RECURSO

PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2376110-59.2025.8.26.0000](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 12/12/25).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame Ação de indenização por danos morais ajuizada pelos pais de paciente falecido em decorrência de febre maculosa. Alegação de falha na prestação de serviços médico-hospitalares por diversos hospitais, resultando no óbito do paciente. Pedido de indenização no valor de R\$ 99.800,00 para cada genitor. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de falha na prestação de serviços médicos que teria resultado no óbito do paciente; (ii) analisar a responsabilidade dos hospitais e profissionais envolvidos. III. Razões de Decidir 3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de falha nos serviços prestados, indicando que os sintomas iniciais eram inespecíficos e comuns a diversas patologias, não permitindo diagnóstico precoce de febre maculosa. 4. A responsabilidade dos hospitais é objetiva, mas não foi comprovado defeito nos serviços prestados. A prova pericial foi clara ao afirmar que todas as medidas terapêuticas adequadas foram adotadas após o diagnóstico. IV. Dispositivo e Tese 5. **Recurso não provido.** Tese de julgamento: 1. A responsabilidade dos hospitais é objetiva, mas depende da comprovação de defeito no serviço. 2. A prova pericial é determinante na análise de responsabilidade por erro médico. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 370, parágrafo único. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1020648-64.2022.8.26.0405, Rel. Rosana Santiso, j. 14.07.2025. TJSP, Apelação Cível 1001575-67.2021.8.26.0009, Rel. Paulo Sergio Mangerona, j. 20.03.2025. TJSP, Apelação Cível 0107755-02.2008.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 16.06.2023.” (Apelação Cível nº [1005377-05.2019.8.26.0604](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 02/12/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. I. Caso em Exame. Agravado de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de decisão que determinou a reativação de conta no Instagram, sob pena de multa diária. O agravante busca afastar a determinação de reativação do perfil e a exclusão ou redução da multa. II. Questão em Discussão. A questão em discussão impõe se verificar (i) se é possível afastar a determinação de reativação da conta do agravado e (ii) se há fundamento para excluir ou reduzir a multa cominada pelo descumprimento da ordem judicial. III. Razões de Decidir. A rediscussão acerca da obrigação de reativação da conta não pode ser feita em sede de cumprimento provisório, pois já foi enfrentada na fase cognitiva. A exclusão ou redução da multa não é cabível, pois a empresa não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, e a multa visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida. Legislação Citada: Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), arts. 15 e 22; CPC, art. 77, § 2º, art. 85, § 8º, art. 537, § 3º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1011388-34.2024.8.26.0100, Rel. Vicentini Barroso, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024. TJSP, Agravado de Instrumento 2244499-17.2024.8.26.0000, Rel. Fábio Podestá, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024. STJ, AgInt no REsp n. 1.931.697/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15/08/2022. STJ, AgInt no AREsp

1649686/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T, j. 24/08/2020.” (Agravado de Instrumento nº [2355697-25.2025.8.26.0000](#), Rel. Maurício Velho, j. 15/12/25).

“Direito Civil. Agravado de Instrumento. Responsabilidade Civil. Provimento parcial. I. Caso em Exame Agravado de instrumento com pedido de liminar em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, convertido em perdas e danos devido ao descumprimento da obrigação, com indenização inicialmente fixada em R\$ 300,00. A agravante busca a elevação do valor para R\$ 9.571,10, alegando insuficiência do montante para compensar os prejuízos materiais e morais decorrentes de golpe sofrido via WhatsApp. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R\$ 300,00 é suficiente para compensar os danos materiais e morais sofridos pela agravante devido ao descumprimento da ordem judicial pela agravada. III. Razões de Decidir 3. A teoria da perda de uma chance não se aplica, pois não há certeza de que a obtenção dos dados do golpista garantiria a recuperação dos valores perdidos. 4. O montante das perdas e danos deve refletir o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela agravante, que é de R\$ 1.981,10, conforme os fatos que ensejaram a obrigação imposta. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento em parte ao agravado de instrumento, elevando o valor da indenização por perdas e danos para R\$ 1.981,10. Tese de julgamento: 1. A indenização por perdas e danos deve corresponder ao prejuízo financeiro efetivo. 2. A teoria da perda de uma chance não se aplica quando não há certeza de recuperação dos valores. 3. Dano moral injusto não caracterizado. Legislação Citada: Não há legislação específica citada. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1.104.665/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 09.06.2009, DJe 04.08.2009. STJ, REsp nº 1933739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021, DJe 17.06.2021. STJ, AgInt no REsp nº 1.828.296/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024.” (Agravado de Instrumento nº [2213773-26.2025.8.26.0000](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 08/01/26).

“Apelação – Ação de arbitramento de aluguel – Litígio instaurado entre irmãs – Procedência do pedido – Apelo da ré – Uso exclusivo de bem imóvel, já partilhado entre as herdeiras da mãe falecida - Desnecessidade do registro da copropriedade – Condomínio existente entre as litigantes por força da Saisine – Confirmação da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência - Não provimento.” (Apelação Cível nº [1009139-76.2025.8.26.0003](#), Rel. Enio Zuliani, j. 27/01/26).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Ação de abstenção de uso e indenização por danos materiais e morais, com tutela de urgência deferida para que a ré se abstenha de fabricar e comercializar produtos modificados sem autorização, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se houve violação contratual pela ré ao modificar produtos licenciados sem autorização, se a imposição de multa por atos de terceiros é válida e se há conexão com ação anterior envolvendo as mesmas partes. III. Razões de Decidir Incontroversas as modificações realizadas pela agravante nos móveis fabricados sob licença, substituindo couro natural por material sintético, sem autorização prévia da designer, em contrariedade ao contrato de licenciamento. Todavia, cabe suspender a incidência da multa pela comercialização por terceiros, que eventualmente tenham adquirido os produtos antes da

concessão da tutela de urgência. A ré não pode ser responsabilizada pela conduta de outrem. Inexistência de conexão. Pedido e causa de pedir da ação anterior são distintos, envolvendo a rescisão do contrato por inadimplemento da obrigação de pagamento do valor integral ajustado. **Recurso parcialmente provido para suspender a incidência da multa fixada por fato de terceiro.** (Agravo de Instrumento nº [2084183-93.2025.8.26.0000](#), Rel. James Siano, j. 23/01/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame A autora, na qualidade de herdeira, ingressou com ação de prestação de contas em relação à administração dos bens frutos da herança de seus genitores. A sentença julgou boas as contas apresentadas pela requerida, sem saldo credor ou devedor a declarar. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de cerceamento de defesa por não enfrentamento das impugnações específicas e indeferimento tácito da perícia contábil requerida, e (ii) a inversão indevida do ônus da prova, presumindo a regularidade das contas sem comprovação documental adequada. III. Razões de Decidir 3. A sentença não enfrentou as impugnações detalhadas pela apelante, que contestou despesas sem notas fiscais, recibos assinados, extratos bancários e apontou duplicidade de cobrança. 4. A ausência de perícia contábil, essencial para verificar a correspondência entre lançamentos, planilhas e comprovantes, configurou cerceamento de defesa, violando o contraditório e ampla defesa. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil. Tese de julgamento: 1. Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de perícia contábil. 2. Necessidade de enfrentamento das impugnações específicas. Legislação Citada: CPC, art. 370, art. 917, art. 99, caput, art. 82, art. 1026, § 2º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1006310-93.2014.8.26.0008, Rel. Alexandre Marcondes, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2015. TJSP, Apelação Cível 4002060-25.2013.8.26.0032, Rel. Rômulo Russo, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2019.” (Apelação Cível nº [1003380 96.2023.8.26.0005](#), Rel. Moreira Viegas, j. 30/01/26).

“Direito Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Pedido julgado improcedente. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o plano de saúde forneça tratamento para autismo ao autor, limitado a 20 horas semanais, até a produção de laudo pericial. O autor pleiteia a antecipação de tutela para custeio de tratamento multidisciplinar conforme prescrição médica de 42 horas semanais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a carga horária adequada para o tratamento terapêutico do autor, considerando a prescrição médica e a compatibilidade com outras atividades da criança. III. Razões de Decidir 3. Considerando que o autor é uma criança de 3 anos que estuda, a carga horária de 42 horas semanais para tratamento terapêutico é incompatível com suas atividades escolares e outras necessidades. 4. Em sede de cognição sumária, sem elementos probatórios suficientes, a carga horária de 20 horas semanais é considerada adequada até a produção de prova mais robusta. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A carga horária de tratamento deve ser compatível com as atividades escolares e outras necessidades da criança. 2. A decisão sobre a carga horária pode ser revista com base em prova pericial futura. Legislação Citada: Lei nº 9.394/1996, art. 31, III.” (Agravo de Instrumento nº [2288724-88.2025.8.26.0000](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 30/01/26).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** – Defeito na prestação de serviço médico – Alegação de que o atendimento prestado ao autor se deu de forma errada – Existência de provas documentais e pericial capazes de instruir adequadamente o processo – Comprovação de que não houve falha na prestação do serviço – Primeiro atendimento realizado de forma adequada – As sequelas do autor não estão relacionadas com a conduta médica do hospital e médicos - Sequela evidenciada está diretamente relacionada ao trauma, não ao tratamento médico-hospitalar realizado - Todos os procedimentos necessários para salvaguardar a saúde do autor foram realizados pelos requeridos – Falha não verificada - Sentença mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP – **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [0000006-82.2008.8.26.0048](#), Rel. Costa Netto, j. 10/12/25).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO MEEIRO SOBREVIVENTE PARA APURAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE CESSÃO DE PRECATÓRIOS APÓS O ÓBITO DA AUTORA DA HERANÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA RECURSO DESPROVIDO.** I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio da falecida, representado pela inventariante, contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário e movimentação financeira do viúvo meeiro, sob fundamento de que tal providência não se insere na competência do inventário, limitado à apuração do acervo hereditário, identificação dos herdeiros e partilha dos bens. II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em saber se é cabível, no âmbito do inventário, a determinação de quebra de sigilo bancário do meeiro sobrevivente para apuração do destino de valores recebidos em cessão de créditos de precatórios após o falecimento da autora da herança. III. Razões de decidir: 3. O inventário destina-se à identificação e partilha dos bens existentes no patrimônio do falecido na data da morte, conforme art. 1.784 do Código Civil, não se prestando à apuração de eventuais fraudes ou dissipações posteriores, que devem ser arguídas em ação própria. 4. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, admitida apenas diante de indícios concretos de irregularidade e necessidade indispensável, não demonstrados no caso concreto. A alegação genérica de cessão de precatórios não autoriza devassa completa da vida financeira do meeiro. 5. O juízo de origem já determinou a suspensão do pagamento dos precatórios e depósito dos valores nos autos, providência suficiente para resguardar o patrimônio sucessório. 6. Pedido de instauração de inquérito policial é incompatível com a natureza do agravo de instrumento, sendo atribuição da autoridade policial ou do Ministério Público. IV. Dispositivo e tese: 7. **Recurso desprovido.** Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: O inventário não se presta à apuração de fraudes patrimoniais ou dissipações ocorridas após o óbito, limitando-se à identificação e partilha dos bens existentes na data da morte. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, somente admitida quando demonstrados indícios concretos de irregularidade e necessidade indispensável, não configurados no caso concreto.” (Agravo de Instrumento nº [2340066-41.2025.8.26.0000](#), Rel. Débora Brandão, j. 30/01/26).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais - Paciente portador de Transtorno de Espectro Autista (TEA) – Necessidade de tratamento multidisciplinar – Sentença de improcedência – Insurgência do menor paciente – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento da criança – Abusividade na negativa de cobertura - Análise da questão em atenção ao entendimento firmado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ("O rol de procedimentos em eventos da saúde suplementar é, em regra, taxativo") – Tratamento incluído no rol de coberturas da ANS, nos termos da RN 469, de 9 de julho de 2021, que assegurou cobertura ilimitada para "pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento Autismo" - Mesmo que o tratamento não constasse no rol da ANS, o que não é o caso, salienta-se que a decisão da 2ª Seção do STJ no EREsp nº 1.886.929 não foi unânime, não possui caráter vinculante e envolve direitos protegidos constitucionalmente - Art. 10, §§ 12º e 13º, da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998 - Danos morais configurados – Indenização fixada em R\$ 5.000,00 – Atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - R. sentença reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1000863-62.2024.8.26.0271](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 05/12/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. A Apelante alega que a médica não realizou exames adequados para verificar o posicionamento do DIU, resultando em gravidez indesejada. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em apurar a existência de erro médico na conduta da profissional apelada, seja na inserção do dispositivo intrauterino, seja no acompanhamento posterior. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, conforme o artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O laudo pericial do IMESC concluiu que não há nexo de causalidade entre a conduta médica e a gestação, pois o método contraceptivo apresenta falhas mesmo quando usado corretamente. IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001266-41.2018.8.26.0077](#), Rel. Lia Porto, j. 15/12/25).

“APELAÇÃO – INVENTÁRIO – Inventário de bens/ativos que estão no exterior – Extinção sem julgamento de mérito – Insurgência dos coerdeiros – Descabimento – Nos termos do art. 23, II, do CPC, a justiça brasileira não é competente para apreciar questões relativas a bens situados no exterior, consistentes, na espécie, em participações societárias de empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas – Princípio da territorialidade – Precedentes do STJ e desta Corte – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [0046586-43.2010.8.26.0100](#), Rel. Miguel Brandi, j. 30/01/26).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação cível. Produção antecipada de provas. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preliminar de cabimento recursal admitida diante da extrapolação dos limites do procedimento

previsto no art. 382, §4º, do CPC. Mérito. Dever de guarda de documentos limitado ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. Inexigibilidade de exibição de extratos anteriores a tal lapso. Documentação apresentada que supera o período juridicamente exigível. Afastamento das astreintes fixadas em valor excessivo, da condenação por litigância de má-fé e da intimação pessoal do diretor-presidente com advertência penal, em razão da inadequação dessas sanções ao rito especial da produção antecipada de provas. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1155548-55.2024.8.26.0100](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 03/12/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Cancelamento unilateral do contrato pela operadora sob alegação de fraude em solicitação de reembolso instruída com comprovante de pagamento via PIX contendo indícios de falsidade. Beneficiária nega participação na suposta fraude e afirma que seus dados foram utilizados indevidamente por terceiro. Existência de inquérito policial instaurado para investigar atos ilícitos envolvendo a mesma clínica prestadora e outros beneficiários. Divergência entre as versões apresentadas pelas partes que evidencia a necessidade de dilação probatória incompatível com a cognição sumária. Boa-fé do consumidor presumida, cabendo à operadora o ônus de comprovar a má-fé ou prática de ato ilícito. Cancelamento desacompanhado de prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que milita em favor da beneficiária. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2225359-60.2025.8.26.0000](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 03/12/25).

“Apelação - Ação de usucapião – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do CC – Posse não qualificada, ausente animus domini – Caráter qualificado da posse que deve ser externa e materializada por atos concretos e inequívocos, ausentes no caso concreto – Autor que nunca arcou com os tributos incidentes do imóvel que ficaram a cargo dos coproprietários - Tolerância da genitora, até sua morte, e dos irmãos por um período que nem foi suficiente para o prazo prescricional – Oposição demonstrada, que culminou com ação de extinção de condomínio e cobrança de aluguéis, julgada procedente, e com a adjudicação do imóvel em cumprimento de sentença – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1084851-43.2023.8.26.0100](#), Rel. Silvério da Silva, j. 03/12/25).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Inventário. Base de Cálculo do ITCMD. Recurso provido. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a determinação de recolhimento do ITCMD sem considerar a dedução das dívidas dos espólios, em inventário triplo, nos termos da legislação estadual. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se as dívidas dos espólios devem compor a base de cálculo do ITCMD ou se a incidência deve recair apenas sobre o patrimônio líquido final a ser transmitido às herdeiras. III. Razões de Decidir 3. O juízo do inventário possui competência para deliberar sobre a base de cálculo do ITCMD, incluindo a dedução de passivos, conforme precedentes do TJSP. 4. A base de cálculo do ITCMD deve considerar o patrimônio líquido, respeitando os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da razoabilidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A

base de cálculo do ITCMD deve considerar o valor líquido dos bens transmitidos. 2. A legislação estadual não pode contrariar normas constitucionais e gerais posteriores.” (Agravado de Instrumento nº [2194524-89.2025.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 02/12/25).

“DIREITO AUTORAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS MORAIS DE AUTOR. NÃO INDICAÇÃO DE AUTORIA DE FONOGRAMAS DISPONIBILIZADOS EM *STREAMING*. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM MINORAÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA. LEGITIMIDADE PASSIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL "IN RE IPSA". APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. I. Caso em Exame: Ação de reparação por danos morais por violação de direitos morais de autor julgada procedente, com minoração do quantum indenizatório inicialmente pretendido. Apelação do autor, requerendo aumento da indenização ao patamar pleiteado na exordial. Apelação da requerida, com alegação de ilegitimidade passiva, aplicabilidade do Marco Civil da Internet (MCI), ausência de comprovação de fato constitutivo do direito, ausência de dano moral indenizável, pedido de redução dos danos morais e de afastamento da obrigação de fazer consistente em indicar a autoria das obras disponibilizadas em *streaming*. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o dano moral foi corretamente arbitrado, à luz das circunstâncias e observando a proporcionalidade e a razoabilidade; (ii) se há ilegitimidade ativa da requerida; (iii) se há incidência do MCI no caso concreto; (iv) se restou comprovado o direito do autor; (v) se há dano moral indenizável; e (vi) se é necessário afastar a obrigação de fazer que constou da r. sentença, em vista da descontinuidade de atividades do *streaming* no Brasil. III. Razões de Decidir: 1. Quantum indenizatório bem fixado, à luz das circunstâncias do caso concreto e da prática deste E. TJSP em casos similares. 2. Inocorrência de ilegitimidade passiva, eis que a requerida reproduziu obra intelectual sem indicação de autoria, auferindo lucro. 3. Inaplicabilidade do MCI às causas em que se discutem violações ao direito de autor. 4. A violação de direitos morais de autor é indenizável, conforme jurisprudência, tratando-se de espécie de dano moral "in re ipsa". 5. Violação comprovada pelo conjunto probatório, impondo-se o dever de indenizar. 6. Obrigação de fazer que não subsiste, se comprovada a impossibilidade/desnecessidade superveniente, por força de lei, inexistindo razão para alterar o quanto decidido. IV. Dispositivo: Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1016324-05.2024.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 02/12/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Embargos à execução de obrigação de fazer. Impugnação a instrumento particular de promessa doação de imóvel. Sentença de improcedência dos embargos à execução. Preliminar. Competência. Desistência da alegação pelo apelante. No mérito, o título executivo atende aos requisitos do artigo 784, inciso III, do CPC, pois foi assinado pelo devedor e por duas testemunhas, não exigindo reconhecimento de firma ou registro. A vontade do testador foi confirmada pelo testamenteiro. Ausência de revogação da promessa antes do falecimento do promitente doador. Presente o "*animus donandi*". Aplicação do artigo 462, do Código Civil. Dispensado rigor formal, exigência do artigo 108 do Código Civil, por se tratar de contrato preliminar de promessa de doação. Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso. *Tese de julgamento*: O título executivo extrajudicial é válido quando atende aos requisitos legais, mesmo sem registro da promessa de doação.” (Apelação Cível nº [1054294-10.2022.8.26.0100](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 09/12/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLENTO DOS COMPRADORES. RESCISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. A autora, promitente vendedora, busca a rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, alegando inadimplência dos adquirentes a partir da prestação 43, sendo o total de 120 parcelas pactuadas. A autora notificou os devedores e ajuizou ação monitória, sem sucesso, e postula a rescisão do contrato, reintegração na posse do imóvel e retenção dos valores pagos como indenização por danos materiais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação dos réus de nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido à juntada intempestiva da certidão de objeto e pé da ação monitória, e (ii) a prescrição alegada pelos réus. III. Razões de Decidir. 3. A certidão de objeto e pé é indiferente para a solução da lide, pois a existência da ação monitória, causa interruptiva da prescrição, já estava mencionada na petição inicial. 4. O inadimplemento das prestações é incontroverso, com apenas 42 das 120 parcelas pagas, justificando a rescisão do contrato e a reintegração na posse, com perda dos valores pagos. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A interrupção da prescrição pode ser reconhecida com base na informação da petição inicial. 2. A inadimplência justifica a rescisão do contrato e a reintegração na posse.” (Apelação Cível nº [1009305-26.2017.8.26.0606](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 09/12/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Posse exercida sobre imóvel pertencente aos genitores, caracterizada como mera tolerância familiar ou comodato verbal, sem animus domini. Retorno da genitora ao imóvel em 2009 e coabitação até 2016 que interrompem eventual prazo aquisitivo e afastam a exclusividade possessória. Prazo legal não implementado, ainda que considerado o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil. Inviabilidade de aplicação da usucapião especial urbana (art. 1.240 do CC) por área superior a 250m². Inexistência de atos inequívocos de inversão da posse ou de oposição ao domínio dos proprietários. União estável homoafetiva reconhecida, mas irrelevante para o preenchimento dos requisitos da usucapião. Função social da propriedade e direito à moradia que não dispensam os pressupostos legais do instituto. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1004610-38.2022.8.26.0126](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 09/12/25).

“PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e pensão vitalícia - Procedência parcial decretada em relação ao corréu Hospital Leforte e improcedência em relação aos corréus SOMPO, Clínica Saint Marie e Alfredo - Fixação de danos morais no importe de R\$ 150.000,00, mais pensão mensal vitalícia de R\$ 7.000,00 em relação ao corréu Hospital Leforte - Apelo da autora, do corréu Hospital Leforte e do corréu Alfredo - Laudo pericial que concluiu que houve demora no diagnóstico da complicação ocorrida após o procedimento cirúrgico realizado, que pode ter contribuído para a irreversibilidade do quadro clínico da autora, evidenciando a existência de nexo causal entre a falha na prestação de serviços pelo Hospital Leforte e o dano suportado pela paciente - Responsabilização objetiva da operadora de plano de saúde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços ante o fato de que o Hospital réu faz parte da rede credenciada - Artigo 14 do Código de Defesa do consumidor - Obrigação dos réus, ademais, de cobertura de assistência domiciliar com fornecimento de fisioterapia 3 vezes por semana, consoante constante do laudo pericial, bem como cadeira de rodas e cama hospitalar uma vez que se referem a itens cuja necessidade decorre de forma direta do ato ilícito praticado - Dano moral - Cabimento - Comprovação de que o quadro clínico da autora (paraplegia irreversível) ocorreu em decorrência da demora do hospital para

realizar exames e reagendar novo procedimento para solução do caso - Conduta que, assim, passou a gerar dano moral pelos dissabores e dificuldades trazidos ao consumidor prejudicado, especialmente ante as consequências geradas (paraplegia irreversível da autora) - Majoração da verba reparatória em R\$ 250.000,00, de forma solidária entre os réus condenados, que se mostra razoável para compensar o sofrimento moral, especialmente ante a consequência gerada à autora, como já mencionado acima - Pensão mensal vitalícia - Demonstração de que a autora perdeu sua capacidade laboral em decorrência dos fatos - Valor que deve ser calculado com base na última remuneração recebida pela autora (R\$ 1970,00, consoante documentação juntada aos autos), devidamente atualizada - Verba honorária em relação ao corréu Alfredo - Entendimento emanado nos REsp 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP julgados pelo C. STJ que dispõe: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" - Fixação dos honorários sucumbenciais em relação ao corréu Alfredo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida à autora - Apelos da autora e do corréu Hospital Leforte parcialmente acolhidos, provido o do corréu Alfredo." (Apelação Cível nº [1003954-78.2022.8.26.0127](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 27/01/26).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO PARA UM DEPENDENTE, EM TRATAMENTO – PLANO FALSO COLETIVO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DA CONTRATANTE – Decisão que deferiu a tutela de urgência, consistente na determinação de restabelecimento do plano de saúde da agravada, menor autista, em 5 dias, sob pena de multa única de R\$ 30.000,00 – Agravante que alega impossibilidade de manutenção do plano de saúde apenas para uma das dependentes, bem como se insurge contra a fixação de astreintes – Provimento – Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Inexistência de probabilidade do direito aventado - Cancelamento da apólice, em relação a todos os beneficiários, que decorreu de solicitação da própria genitora da menor, titular do plano de saúde coletivo empresarial, com total de 6 beneficiários – Agravada que ao promover o encerramento do vínculo meramente atendeu ao desígnio da contratante – Natureza do contrato (falso coletivo) que torna indiscutível a ciência, pela contratante, do tratamento em curso realizado pela filha – Possibilidade, contudo, de contratação de novo plano para a menor, com aproveitamento das carências, para fins de garantir-se a continuidade aos tratamentos - Decisão reformada, desobrigada a operadora de saúde de manter a beneficiária vinculada ao plano de saúde – **RECURSO PROVIDO.**” (Agravamento de Instrumento nº [2248507-03.2025.8.26.0000](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 02/12/25).

“Agravamento de instrumento. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Tratamento multidisciplinar. Transtorno do espectro autista (TEA). Decisão que rejeitou a

impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que a operadora comprovasse o pagamento direto à clínica onde o menor realiza terapias multidisciplinares, a fim de assegurar a continuidade do tratamento. Alegação de existência de rede credenciada equivalente. Descabimento. Não comprovada, pela agravante, a equivalência técnica entre as clínicas. Relevância do vínculo terapêutico e da continuidade do acompanhamento, conforme laudo médico e parecer ministerial. Risco de dano evidenciado diante da possibilidade de interrupção do tratamento. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2237342-56.2025.8.26.0000](#), Rel. Coelho Mendes, j. 02/12/25).

“**APELAÇÃO** – Ação de Arbitramento de Alugueis – Pretensão de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor – Alegação de que o fato do filho menor comum residir com a ré não a impede de pagar os alugueres ao autor – Cabimento - Aplicação do art. 1319 do CC - Direito do coproprietário de receber os alugueis pelo uso do imóvel comum - Arbitramento de alugueis que deve ser fixado em 1/3 dos locativos, em razão do filho dos litigantes também residir no imóvel, a ser apurado em regular cumprimento de sentença – Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação.” (Apelação Cível nº [1014804-91.2025.8.26.0482](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 30/01/26).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO – DESCABIMENTO – Nos termos dos artigos 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil, a reintegração de posse liminar é medida cabível desde que comprovada a posse anterior, a turbacão ou esbulho praticado, a data do ato e a perda da posse - O autor demonstrou a posse legítima do imóvel mediante a propriedade registrada, a contratação de segurança e zelador para a guarda do imóvel, o pagamento de IPTU e encargos, comprovando também o esbulho violento ocorrido em março de 2023, dentro do prazo legal – Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.” (Agravo de Instrumento nº [2266739-63.2025.8.26.0000](#), Rel. Walter Fonseca, j. 11/12/25).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PROCEDÊNCIA – INTANGIBILIDADE – Título exequendo que foi assinado por procurador do executado embargante, com base em procuracão que outorga somente poderes gerais para o mandatário, os quais não eram bastantes para realizacão de atos que exorbitem da administracão ordinária, tal qual o negócio objeto da CPR, o qual, por seu vulto e expressão, dependia de outorga de procuracão com poderes especiais e expressos, o que termina por atingir a higidez do título exequendo em relacão ao executado. Inteligência dos arts. 661, §1º, 662 e 665 do CC. Sentença mantida. Recurso do embargado desprovido. EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SOBRE A AÇÃO DE EXECUÇÃO, BEM COMO SOBRE OS DOIS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS - DESCABIMENTO – O julgamento de procedência dos embargos à execucao para entrega de coisa incerta culminou, ante o reconhecimento da nulidade do título exequendo, na extincao da açao de execucao, bem como no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos à execucao nº 0003220-84.2013.8.26.0637, cujo andamento se encontrava suspenso para solucao dos embargos à execucao cujo mérito foi conhecido e no qual decidido que eventual reparacao dos prejuízos sofridos pela embargada (objeto destes embargos) deverá ser pleiteada em via própria em face do causador do dano e, assim tendo sido, inexpugnável que a verba honorária seja fixada tal qual feito na sentença recorrida, ou seja, sobre os embargos à execucao para entrega de coisa incerta. Sentença mantida. Recurso do embargante desprovido, nessa parte. EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC - CABIMENTO – Nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a fixacao dos honorários advocatícios por apreciacão equitativa somente tem cabimento em causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou caso seja muito baixo o valor da causa. Nenhuma dessas hipóteses é verificada no presente feito. Nessa esteira, na hipótese presente, é imperativa a aplicacao do comando legal do §2º do referido dispositivo legal, devendo a fixacao no caso ter por referência o valor atribuído à causa, cuja quantia correspondente deverá ser suportada pela embargante. Sentença reformada. Recurso do embargante provido, nessa parte.” (Apelacão Cível nº [0007898-16.2011.8.26.0637](#), Rel. Walter Fonseca, j. 11/12/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Trata-se de recurso de apelação interposto por Air Canada contra sentença que julgou procedente ação indenizatória e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais em razão de alegado impedimento de embarque da autora com animal de estimação em voo internacional, com partida de Toronto, Canadá, e destino a São Paulo. Preliminar arguida pela autora em contrarrazões afastada, pois os documentos em inglês são plenamente inteligíveis e aptos à apreciação, tratando-se de comprovantes emitidos pela própria transportadora, sem insurgência específica quanto ao conteúdo, além de a própria autora ter instruído sua inicial com peças em língua estrangeira, circunstância que revela contratação direta junto à companhia aérea internacional e afasta qualquer alegação de nulidade. Também não prospera a objeção quanto aos documentos apresentados com a apelação, já que inexistente norma que imponha a juntada em apartado e, desde a contestação, a ré trouxe aos autos o PNR da passageira e impressões de seu sítio eletrônico, de acesso público e de fácil compreensão, suficientes para a cognição do Tribunal. No mérito, não logrou a apelada comprovar a existência, no Canadá, de norma estatal que obrigasse a companhia a realizar o transporte do animal em cabine na forma por ela pretendida, tampouco demonstrou que, inexistente imposição normativa local, o transporte em cabine observava os requisitos técnicos fixados pela transportadora, como peso e dimensões máximas do contêiner, espécie admitida, posicionamento sob o assento e documentação sanitária exigida. PNR que registra expressamente a recusa do embarque por ultrapassar as medidas máximas permitidas. Cabia à autora, diante da alegação da ré, comprovar que o animal se enquadrava nos parâmetros divulgados, ônus do qual não se desincumbiu. Pagamento da taxa "pet in cabin" que não gera direito absoluto ao embarque, já que o serviço está condicionado ao cumprimento das condições técnicas previamente estabelecidas e disponibilizadas de forma clara e acessível no sítio eletrônico da transportadora. Diversamente do transporte de cães-guia, regulamentado pelo Decreto nº 5.904/2006 e pela Resolução nº 280/2013 da ANAC, que impõem às companhias aéreas o dever de embarque em cabine, o transporte de animais de estimação ou de apoio emocional tem caráter facultativo, sujeitando-se à análise de viabilidade técnica e operacional de cada transportadora, que autoriza inclusive a negativa em razão de capacidade da aeronave, espaço disponível ou segurança do voo. Inexistência de falha na prestação do serviço. Ausência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos materiais reclamados, que decorreram da não observação de exigências objetivas amplamente divulgadas. Tampouco se configuram danos morais, pois, embora compreensível o dissabor, não se verifica violação a direito da personalidade quando a negativa decorre do não cumprimento, pela consumidora, das condições de transporte. Improcedência da ação que se impõe. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1190030-29.2024.8.26.0100](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 11/12/25).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou impugnação à penhora de veículo automotor – Recurso da executada-agravante. Recurso da executada-agravante: preliminarmente, pleiteia a concessão da justiça gratuita – No mérito, alega a impenhorabilidade do veículo automotor por se tratar de bem imprescindível ao transporte e à assistência de seu genitor idoso, hipertenso e com mobilidade severamente comprometida, circunstância comprovada pelo laudo médico – Pugna pela reforma da decisão para anular o termo

de penhora e reconhecer a impenhorabilidade do bem. Razões de decidir – Cabimento, diante da documentação acostada (isenção de declaração de IR, extratos e prova de aposentadoria), nos termos do art. 98 do CPC – Mérito - Princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC) e dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) aliados ao dever constitucional de proteção ao idoso (art. 230, CF) e ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) impõem interpretação teleológica do art. 833, V, do CPC quando a aplicação literal da norma inviabiliza direitos fundamentais - Laudo médico que demonstra a hipervulnerabilidade do genitor e a essencialidade do veículo para o acesso a tratamento médico contínuo, de modo que a manutenção da constrição importaria em onerosidade excessiva e afronta aos direitos fundamentais protegidos - Precedentes deste Tribunal que admitem, em casos análogos, o reconhecimento da impenhorabilidade. Decisão reformada, decisão para declarar nulo o termo de penhora e reconhecer a impenhorabilidade do veículo. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2273933-17.2025.8.26.0000](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 02/12/25).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLENTO DA PROMITENTE COMPRADORA. TAXA DE FRUIÇÃO. MARCO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA RELATIVO À RESTITUIÇÃO. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. Ação de resolução contratual cumulada com indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. A questão central do recurso cinge-se ao termo inicial da indenização pela fruição do apartamento, bem como ao termo inicial de juros de mora relativo à devolução de 80% dos valores pagos pela ré e ao ônus de sucumbência. **Primeiro, mantém-se como marco inicial da taxa de fruição a notificação extrajudicial, que constituiu a ré em mora.** Contrato firmado em 2008, anterior à Lei nº 13.786/2018, não se aplicando suas disposições. Termo inicial da taxa de fruição/ocupação do imóvel fixado na data da notificação extrajudicial para purgação da mora e não na imissão da posse. **Segundo, altera-se o termo inicial dos juros de mora relativos à restituição dos valores pagos pela ré.** Juros de mora incidentes sobre a restituição de 80% dos valores pagos pela ré a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1002). **E terceiro, altera-se o ônus sucumbencial.** Sucumbência recíproca, diante do acolhimento parcial dos pedidos de ambas as partes, impondo-se a divisão proporcional das custas e despesas processuais. Autora pagará honorários advocatícios ao advogado da ré arbitrados em 10% sobre o valor da condenação e a ré pagará honorários advocatícios ao advogado da autora arbitrados em 12% sobre o valor da reconvenção, considerando a fase recursal, e observada a gratuidade da justiça concedida. **Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1016926-02.2024.8.26.0001](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 17/12/25).

“INDENIZATÓRIA – Operações fraudulentas na conta-corrente da parte autora, após uma variação do chamado 'golpe da central falsa', no qual foi autorizado dois TED's, o que foi imediatamente comunicado pela mesma ao seu gerente, que os cancelou, mas deixou de bloquear a conta o que ensejou a liquidação de outro TED no valor de R\$ 14.987,90 - Pedido cumulado de indenização por danos morais em R\$ 15.000,00 - Contestação sob assertiva de ausência de falha na prestação dos serviços decorrente da culpa exclusiva da parte autora - Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento de falha na prestação dos serviços da instituição financeira ré ao não bloquear a conta após comunicação do

correntista de ter sofrido golpe, determinando o estorno de valores e indenização por danos morais arbitrada em R\$ 5.000,00 - Irresignação recursal da instituição financeira ré reiterando os argumentos da sua contestação, com pedido de afastamento da indenização ou sua redução - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – Circunstância em que golpes, com muitas variações, se propagaram nos ambientes remotos desde a pandemia do COVID-19, com certa sofisticação tecnológica, de modo que cabe aos sistema de monitoramento dos agentes financeiros/bancários, e congêneres, a identificação de acessos não autorizados ou movimentações 'fora do perfil' do cliente – Situação, no caso em testilha, que apesar de ter sofrido o golpe, a correntista comunicou o seu gerente em tempo hábil para evitar a transferência de valores, mas houve falha do mesmo ao não bloquear a conta para qualquer nova transação, ensejando a transferência indevida - Aplicação do preceito da Súmula 479 do S.T.J. – Estorno das operações de rigor com retorno da conta ao status quo ante - DANO MORAL – Não caracterização – Ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira ré, sendo que a parte autora não ficou desprovida de recursos financeiros com o episódio – Indenização negada - Sentença reformada nesse ponto – Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1008762-58.2023.8.26.0009](#), Rel. Jacob Valente, j. 18/12/25).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Ação de cobrança – Transporte rodoviário de carga – Vale-pedágio – Prescrição – Afastamento – Quanto ao vale-pedágio, aplicável o prazo geral decenal do Código Civil, considerando que o fato gerador é anterior à Lei nº 14.229/2021 – Prescrição afastada - Julgamento do mérito – Art. 1.013, §3º, do CPC – Teoria da causa madura - Vale-pedágio - Liberdade de contratação que deve seguir os parâmetros da legislação em vigor – Obrigatoriedade de pagamento antecipado do vale-pedágio – Inexistência de prova de pagamento - Ausência de preenchimento de dados específicos no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico não afasta a obrigação prevista no art. 3º da Lei nº 10.209/2001 - Inaplicabilidade da supressio – Entendimento jurisprudencial - Impossibilidade de mitigação da multa – Lei especial (que instituiu o vale-pedágio) que prevalece sobre a Lei geral (Código Civil) – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1006083-31.2024.8.26.0533](#), Rel. Simões de Almeida, j. 02/12/25).

“Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Transações fraudulentas realizada na conta bancária da autora, após receber SMS informando bloqueio de pontos do programa Lívolo – Sentença de procedência – Recurso do Banco réu - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do negócio – Prova coligida a denotar que a fraude foi praticada após a autora receber telefonema de aparelho móvel e, por orientação do fraudador, realizou ações no caixa eletrônico, com isso possibilitando o acesso do fraudador às funcionalidade de sua conta bancária com a efetivação de inúmeras operações bancárias na conta no mesmo dia – Operações bancárias fora do perfil de transações da requerente, de modo que deveria ter sido detectada e bloqueada pelo sistema de segurança do Banco réu que também falhou – Culpa concorrente da autor evidenciada por permitir o acesso do fraudador a dados bancários sensíveis, facilitando a realização das operações bancárias danosas – Danos materiais – Repartição em igual proporção dos prejuízos – Inteligência do art. 945 do Código Civil – Ação julgada parcialmente procedente – Danos morais - Inocorrência - Contribuição relevante da autora para o evento danoso

ao seguir orientação do golpista, fato que foi determinante para a consumação da fraude - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1012447-92.2025.8.26.0562](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 19/12/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO. I. Caso em Exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de ex-sócia no polo passivo em execução de título extrajudicial. A empresa executada foi extinta por liquidação voluntária, e o agravante busca a inclusão da ex-sócia Janaina Aparecida de Oliveira no polo passivo, alegando sucessão processual. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a instauração de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica para incluir a ex-sócia no polo passivo da execução, considerando a extinção voluntária da empresa e a assunção expressa dos débitos pela sócia remanescente. III. Razões de Decidir A extinção da empresa por liquidação voluntária e a assunção expressa dos débitos pela ex-sócia justificam a inclusão desta no polo passivo por sucessão processual. A instauração de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica é desnecessária, pois a responsabilidade da ex-sócia decorre da sucessão processual e não de fraude. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido para incluir a ex-sócia no polo passivo da execução de título extrajudicial. Tese de julgamento: 1. A extinção voluntária de empresa com assunção expressa de débitos pela ex-sócia permite sua inclusão no polo passivo por sucessão processual. 2. A instauração de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica é desnecessária quando não há indícios de fraude. Legislação Citada: Código Civil, art. 1.110.” (Agravo de Instrumento nº [2379646-78.2025.8.26.0000](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 29/01/26).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO CONTRATADO NA MODALIDADE RCTR-C. ROUBO DA CARGA. PROCEDENCIA DOS PEDIDOS EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ QUE DEVE PROSPERAR. O SEGURO CONTRATADO É DA MODALIDADE RCTR-C, QUE COBRE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE COLISÃO, CAPOTAGEM, ABALROAMENTO, TOMBAMENTO, INCÊNDIO OU EXPLOÇÃO, EXCLUINDO EXPRESSAMENTE A COBERTURA PARA ROUBO. DANO MATERIAL DECORRENTE DE EVENTO CUJA COBERTURA SECURITÁRIA SE ENCONTRA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA NA AVENÇA. A APÓLICE É CLARA AO INDICAR AS COBERTURAS ESPECÍFICAS. ADEMAIS A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES NÃO SE CONFIGURA COMO DE CONSUMO, SENDO INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA OU FALHA NA INFORMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005265-59.2024.8.26.0281](#), Rel. César Zalaf, j. 08/10/25).

“APELAÇÃO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE POSSE PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA PELOS APELANTES. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE, CONTRARIAMENTE, INDICAM CIÊNCIA DOS AUTORES ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR

IMPROCEDENTE A AÇÃO.” (Apelação Cível nº [1001954-03.2023.8.26.0279](#), Rel. César Zalaf, j. 10/12/25).

“Ação de rescisão contratual, cumulada com cobrança de multa, reparação de danos e pedido liminar – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos réus – Pretensão da autora de rescisão contratual por culpa dos réus – Débitos fiscais apontados em nome de empresas de propriedade da autora – Valores que seriam ínfimos quando comparados ao valor do imóvel objeto dos autos – Declaração de imposto de renda apresentada pela vendedora que apresenta patrimônio em valor superior ao total dos débitos – Cláusula contratual prevendo a respeito do risco do negócio (Cláusula 9.1 do Compromisso de Compra e Venda) – Situação contudo, que não restou devidamente esclarecida aos compradores, de modo a afastar qualquer dúvida da parte destes quanto ao risco do negócio – Documentação apta para tanto não apresentada pela vendedora e pela corretora Quinto Andar - Hipótese de culpa da vendedora configurada, devendo ser afastada a rescisão do contrato, conforme postulado na presente ação - Ação que deve ser julgada improcedente, arcando a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do proveito econômico postulado – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1003968-75.2024.8.26.0003](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 10/12/25).

“Ação de rescisão contratual, cumulada com cobrança de multa, reparação de danos e pedido liminar – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos réus – Pretensão da autora de rescisão contratual por culpa dos réus – Débitos fiscais apontados em nome de empresas de propriedade da autora – Valores que seriam ínfimos quando comparados ao valor do imóvel objeto dos autos – Declaração de imposto de renda apresentada pela vendedora que apresenta patrimônio em valor superior ao total dos débitos – Cláusula contratual prevendo a respeito do risco do negócio (Cláusula 9.1 do Compromisso de Compra e Venda) – Situação contudo, que não restou devidamente esclarecida aos compradores, de modo a afastar qualquer dúvida da parte destes quanto ao risco do negócio – Documentação apta para tanto não apresentada pelas rés - Hipótese de culpa da vendedora e da corre corretores configurada, cabendo à rés, em face disso, restituírem as arras recebidas dos compradores e arcarem com o pagamento da multa contratual de 10% do preço do imóvel, nos termos das cláusulas ns. 8.2.1 e 9.2 do contrato – Ocorrência de dano moral, porém, não evidenciada no caso vertente, sendo descabida a indenização postulada a este título - Ação que deve ser julgada parcialmente procedente, configurada a sucumbência recíproca das partes – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1004896-26.2024.8.26.0003](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 10/12/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Sentença de Improcedência. Inconformismo do Executado. Não acolhimento. Vício na formação do negócio jurídico. Inocorrência. Revogação de Procuração apresentada. Fato não controvertido Necessidade de eventual excesso de poderes que deve ser debatida entre as Partes do Contrato de Mandato. Procuração outorgada aos Diretores da Empresa Devedora, com amplos poderes de atuação negocial, sem prova da ciência da revogação posterior. Ausentes elementos a inquinarem a presunção inerente ao título executivo trazido aos Autos, ou a demonstrarem vício na sua formação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1026572-30.2024.8.26.0003](#), Rel. Penna Machado, j. 10/12/25).

“Apelação - Ação ordinária – Vale-pedágio – Lei 10.209/2001 – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade da apresentação de novos documentos para complementação da prova pericial – Pleito de indenização na sua forma dobrada, nos termos do art. 8º da citada lei – Desacolhimento - Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, para ensejar o acolhimento do pedido (art. 373, inc. I, do CPC) – Prova documental apresentada que se afigura insuficiente para tanto – Sentença mantida e ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1013533-45.2022.8.26.0161](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 17/12/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REPACTUAÇÃO ABUSIVA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO. 1- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA - AUTOR QUE DEMONSTROU DE FORMA CLARA EM SEU RECURSO AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO. 2- DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE E REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS PARA A MÉDIA DE MERCADO - PLEITOS QUE NÃO CONSTAM DOS PEDIDOS INICIAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO CONHECIDA. 3- CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO FEITO. 4- CONTRATO Nº 197920521 DO BANCO OLÉ - EXCLUSÃO POUCOS DIAS APÓS SUA AVERBAÇÃO - NENHUM DESCONTO EFETUADO - NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO SE CONCRETIZOU - ABUSIVIDADE INEXISTENTE - DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO AO BANCO OLÉ. 5- CONTRATOS Nº 50-7362997/20 E 55-7694370/20 DO BANCO DAYCOVAL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - REQUERENTE QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATOS VÁLIDOS - DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO AO BANCO DAYCOVAL. 6- CONTRATOS Nº 345182716-0, 349053886-9, 349262640-7, 388182361-5, 388581839-7 E 390867611-1 DO BANCO PAN - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - CORREQUERIDO QUE NÃO JUNTOU PACTO ASSINADO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRASSE A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - ÔNUS DO CORRÉU COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ARTIGOS 6º, INCISO VIII, DO CDC E 373, INCISO II, DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONTRATOS DECLARADOS INEXISTENTES. 7- CONTRATO Nº 77013724324-000 DO BANCO PARANÁ - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - QUANTIDADE E VALOR DAS PARCELAS DO CONTRATO PORTADO MANTIDOS - PACTO DECLARADO EXIGÍVEL. 8- CONTRATO Nº 58019833821-101 DO BANCO PARANÁ - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ABUSIVIDADE INOCORRENTE - AUMENTO DO NÚMERO DE PARCELAS DECORRENTE DA LIBERAÇÃO DE VALOR ADICIONAL PARA O CONSUMIDOR QUANDO DA REPACTUAÇÃO - PACTO DECLARADO EXIGÍVEL. 9- CONTRATO Nº 58024955689-331 DO BANCO PARANÁ - AUMENTO SUBSTANCIAL DO PRAZO SEM REDUÇÃO DA PARCELA E COM TROCO DE VALOR IRRISÓRIO - ABUSIVIDADE MANIFESTA - PACTO DECLARADO INEXIGÍVEL. 10- CONTRATO Nº 58026771003-331 DO BANCO PARANÁ - REPACTUAÇÃO APÓS O DESCONTO DE APENAS DUAS PARCELAS DO CONTRATO ANTERIOR - TROCO INFERIOR AO VALOR DE UMA PRESTAÇÃO - INCONSISTÊNCIAS NA PROVA DE VIDA QUANDO DA CONTRATAÇÃO - CONTRATO DECLARADO INEXIGÍVEL. 11- CONTRATO Nº 391129666-7 DO BANCO PAN - REFINANCIAMENTO DE DOIS CONTRATOS - APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS MENOR - CONDIÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE INOCORRENTE - CONTRATO DECLARADO EXIGÍVEL. 12- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - VALORES INDEVIDAMENTE

DESCONTADOS - DOBRA QUE INDEPENDE DE MÁ-FÉ - TESE DEFINIDA PELO STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PARADIGMA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO EXCESSO PAGO ATÉ 30/03/2021 E DOBRADA A PARTIR DESSA DATA. 13- DANO MORAL - CONTRATO ORIGINAL QUE AINDA ESTARIA VIGENTE - REPACTUAÇÕES POSTERIORES QUE REDUZIRAM O VALOR DAS PRESTAÇÕES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO - MERO DISSABOR - DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEVIDO. 14- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001752-02.2025.8.26.0038](#), Rel. Carlos Abrão, j. 28/01/26).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência. Inconformismo. CERCEAMENTO DE DEFESA pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Parte autora que se volta contra as disposições contratuais. Prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de prova pericial. Preliminar afastada. JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Taxa de juros inferior ao percentual divulgado pelo Banco Central para operação análoga à época da contratação. Abusividade não caracterizada. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Cobrança permitida desde que comprovadas as prestações dos serviços e ausente onerosidade excessiva. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do CPC (REsp 1578553/SP). Caso concreto. Avaliação do bem. Em que pese o valor não seja abusivo, inexistente documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. Termo de avaliação juntado que não comprova a realização do serviço e da despesa. Abusividade reconhecida. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovadas as prestações dos serviços e ausente onerosidade excessiva. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do CPC (REsp 1578553/SP). Caso concreto. Inexistência de documento apto a ensejar a cobrança do encargo. Prestação do serviço não demonstrada. Tarifa abusiva. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Cobrança permitida desde que comprovadas as prestações dos serviços e ausente onerosidade excessiva. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do CPC (REsp 1578553/SP). Caso concreto. Avaliação do bem. Em que pese o valor não seja abusivo, inexistente documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. Termo de avaliação juntado que não comprova a realização do serviço e da despesa. Abusividade reconhecida. SEGURO. Tese firmada no julgamento do Resp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito. Hipótese de venda casada. Abusividade configurada. Caso concreto. Os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme entendimento firmado nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, por se tratar de pagamentos posteriores a 30/03/2021. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação a fim de declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro, com determinação repetição de indébito em dobro e recálculo das prestações

e incidência dos consectários legais nos termos da fundamentação.” (Apelação Cível nº [1035191-04.2024.8.26.0405](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 05/12/25).

“Apelação Cível. Embargos à execução. Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária. Sentença de improcedência. Recursos dos embargantes. 1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito. **2. Limitação da responsabilidade dos garantidores hipotecários ao valor dos imóveis ofertados em garantia.** A hipoteca constitui direito real de garantia, vinculando bem imóvel à satisfação do crédito, sem implicar, por si só, obrigação pessoal do garantidor. Por conseguinte, os garantidores hipotecários, prestadores de garantia real, por dívida assumida por outrem, podem figurar no polo passivo da execução do débito, como parte secundária, não como devedores solidários, diante da responsabilidade restrita ao patrimônio que deram em garantia. Precedentes do STJ. **3. Nulidade do título.** Inocorrência. Execução aparelhada em escritura pública de confissão de dívida garantida por hipoteca, título executivo extrajudicial, revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 585, III do CPC de 1973, vigente ao tempo do ajuizamento da ação, ora referendado pelo art. 784, V do CPC de 2015. Instrumento devidamente assinado pelo devedor e avalistas, perante um Tabelião, dotado de fé pública, não se podendo olvidar de que o propósito da subscrição é indicar e provar a autenticidade do instrumento, gerar a presunção de que a declaração nele representada foi desejada e, portanto, vincular o subscritor ao seu conteúdo. **4. Juros remuneratórios.** Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Inexistência de qualquer óbice na composição dos juros remuneratórios com taxas pós-fixada e pré-fixada, desde que o índice final não revele patente abusividade quando comparado às taxas médias de mercado. Abusividade ou onerosidade excessiva não comprovada no caso concreto. **5. Multa por inadimplemento contratual.** Abusividade não demonstrada. Não é a hipótese de limitação da multa moratória a 2% sobre o valor da dívida, nos termos do art. 52, § 1º do CPC, por não se tratar de relação consumerista, sendo os créditos financiados destinados ao fomento de atividade empresarial. Prova pericial, ademais, concluiu que, no período de anormalidade contratual, houve redução da multa moratória para 2% ao mês. **6. Encargos moratórios.** Previsão contratual. Admissão de sua incidência, após o vencimento da dívida, desde que o percentual não supere o valor dos juros remuneratórios contratuais somados aos encargos moratórios legais (multa contratual e juros de 1% ao mês). Súmula 472 do STJ. Não demonstrada a ocorrência de abusividade. Redução de tais encargos, pelo credor, como constatou o laudo pericial. **7. Pedido revisional de contrato bancário. Efeitos.** O mero ajuizamento da demanda não impede os efeitos da mora, salvo se reconhecida a abusividade dos encargos essenciais do mútuo bancário (juros remuneratórios e seu critério de amortização) exigidos no período da normalidade contratual (REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS). Hipótese não verificada no caso concreto. **8. Sentença parcialmente reformada,** tão somente para limitar-se a responsabilidade pelo pagamento da dívida exequenda, aos embargantes "Consulta Comércio e Serviços Ltda." e "Sônia Maria Cerqueira Criscuolo Cafaro", exclusivamente, ao valor dos bens dados em garantia hipotecária. **Recurso de "Espólio de Miguel Cafaro" desprovido. Recurso de "Consulta Comércio e Serviços Ltda." e "Sônia Maria Cerqueira Criscuolo Cafaro" parcialmente provido.”** (Apelação Cível nº [1001473-98.2000.8.26.0100](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 29/01/26).

“Apelação. Ação de cobrança de direitos econômicos do atleta. Sentença de procedência. Recurso da ré. 1. Pedido de penhora no rosto dos autos formulado perante o segundo grau, que deverá ser apreciado pelo Juízo *a quo*, sob pena de supressão de instância. **2.** Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença. **3.** Pressupostos processuais e condições da ação presentes. Possibilidade jurídica do pedido. **4.** Contrato firmado no ano de 2012 entre as partes com a finalidade de obter investimento em clube de futebol em troca de cessão de direitos econômicos de atleta. **5.** Inexistência de equívoco na inserção do nome de atleta em contrato firmado entre as partes, no ano de 2016, com a finalidade de dar quitação ao distrato firmado no ano de 2013, ressalvada a existência dos direitos econômicos sobre alguns atletas. **6.** Jogador de futebol que integrava a escolinha de futebol franqueada e, em razão do que previsto no distrato, a autora detinha percentual sobre seus direitos econômicos. **7.** Inexistência de violação ao artigo 27-B da Lei nº 9.615/1998 em razão do compartilhamento dos direitos econômicos entre entidade desportiva e a empresa autora, que não interferiu na transferência de atleta para clube estrangeiro. Cessão civil dos direitos econômicos que não é vedada pelo ordenamento jurídico. Precedente do STJ. **8.** Regulamentos da FIFA e da CBF que não afetam negócios jurídicos firmados anteriormente, como no caso dos autos. **9.** A circunstância de o recurso de embargos de declaração ser rejeitado não é suficiente para incidência da multa prevista no § 2º do artigo 1026 do Código de Processo Civil. **10. Sentença reformada para afastar a multa imposta na rejeição dos embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.026, § 2º do CPC. Recurso parcialmente provido, com determinação.”** (Apelação Cível nº [1024715-43.2020.8.26.0114](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 29/01/26).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. TUTELA ANTECIPADA. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante visando à imissão na posse de fração ideal de imóvel. Agravante que sustenta a validade e eficácia da alienação fiduciária do imóvel e posse injusta da agravada. Discussão sobre a validade da alienação fiduciária que está pendente de análise definitiva em instância superior. Alegações de exceção de usucapião e prejudicialidade externa pela agravada. Questões controversas, cuja análise demanda cognição exauriente, incompatível com o atual estágio processual. Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não presentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2271859-87.2025.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Batista Alves, j. 27/01/26).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – ABUSIVIDADE - Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora (apelante). **PRELIMINAR** - Não conhecimento do recurso - Apelante que impugnou, de forma suficiente, os fundamentos adotados na sentença recorrida - Violação ao princípio da dialeticidade não verificada (CPC, art. 1.010, III) – Preliminar rejeitada. **MÉRITO** – Alegação de abusividade na cobrança da taxa de administração e da multa contratual – Desistência do grupo de consórcio - Pretensão da autora de devolução, de forma proporcional, do valor pago a

título de taxa de administração, e de devolução integral do valor da multa contratual, porque não provado o prejuízo ao grupo – **VALORES PAGOS** – Restituição após 30 dias do encerramento do grupo de consórcio – **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** – Retenção autorizada por lei e pelo contrato, porém, deve ser proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo – Abusividade configurada - Devolução proporcional devida – **CLÁUSULA PENAL** – Descabimento em caso de desistência, sem a comprovação de efetivo prejuízo ao grupo – Prejuízo não demonstrado pela administradora de consórcios ré – Devolução devida – **CORREÇÃO MONETÁRIA** – Incidência sobre os valores a serem restituídos (Súmula 35 do C. STJ) – **JUROS DE MORA** – Devidos a partir da contemplação, ou do 31º dia do encerramento do grupo – Sentença reformada em parte, com reversão dos ônus de sucumbência, mas sem a majoração da verba honorária pretendida pela apelante – Incidência do tema 1.059 do STJ. **Recuso provido em parte.**” (Apelação Cível nº [1013245-81.2025.8.26.0003](#), Rel. Eduardo Velho, j. 02/12/25).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. Autor que, após adquirir bilhete de outra companhia aérea, diante da alteração de seu voo e da impossibilidade de embarque por motivo religioso (observância do Shabat), constatou a manutenção do voo original com assentos disponíveis, evidenciando inexistência de cancelamento. Cobrança adicional para reintegração ao voo inicialmente contratado e ausência de fornecimento de alimentação especial (kosher), previamente solicitada e confirmada. Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de dano moral. Majoração do valor fixado originalmente em R\$-2.000,00 para R\$-10.000,00. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1040085-31.2025.8.26.0100](#), Rel. Afonso Bráz, j. 17/12/25).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Consórcio – Ação de obrigação de fazer – Cota cancelada – Cessão de crédito – Ausência de previsão legal ou normativa que imponha à administradora o dever de registrar a cessão em seus assentamentos a pedido do cessionário – Inexistência de vínculo obrigacional entre administradora e cessionário – Art. 13 da Lei 11.795/2008 e Resolução BCB nº 285/2023 – Necessidade de anuência prévia da administradora para transferência dos direitos – Cláusula contratual expressa vedando a cessão – Validade – Pactum de non cedendo – Art. 286 do CC – Cessionário que assume os riscos de sua atividade, não podendo impor obrigações que a administradora só tem com o consorciado – Descabida a determinação judicial de anotação/registro da cessão ou de impedir o pagamento ao cedente – Jurisprudência do STJ – Sentença reformada – Improcedência da ação – Sucumbência invertida. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1064383-24.2024.8.26.0100](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 02/12/25).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE CHAVES – UNIDADE IMOBILIÁRIA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. INADMISSIBILIDADE: Direito de retenção do incorporador até a adimplência integral e cláusula contratual específica válidas. Exceção do contrato não cumprido. Adimplemento substancial afastado. Saldo remanescente relevante com parcelas vencidas. Alienação fiduciária e coligação contratual que não elidem a condição contratual para imissão na posse. Lucros cessantes indevidos. Ausência de ilicitude e de prova do desembolso no período. Dano moral não configurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002072-45.2025.8.26.0008](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 02/12/25).

“APELAÇÃO. Ação Condenatória. Voo Internacional. Cancelamento de voo. Atraso de quase 23 horas. Requereu a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Danos morais. Pretensão da ré de afastamento da condenação por danos morais ou de redução do valor arbitrado. Cabimento. Não é cabível a fixação de indenização por danos morais. O mero incômodo e o desconforto de algumas circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para a concessão de indenização. O que gera direito à reparação é o efetivo dano moral consistente em constrangimento, mácula à imagem ou em outro tipo de sofrimento, o que não ocorreu no caso. Danos materiais. Pretensão da ré de afastamento da condenação por danos materiais. Não cabimento. O atraso de mais de 21h demonstra que a companhia aérea deveria fornecer assistência material, conforme dispõe a Resolução da ANAC, o que não fez. Inclusive, a ré não apresentou qualquer prova nesse sentido. Portanto, é mesmo cabível a condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos materiais referentes a gastos com alimentação e armazenamento de bagagem comprovados. Sentença reformada. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1034177-27.2024.8.26.0003](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 28/01/26).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de sete horas – Companhia aérea condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$4.000,00, para cada autor, – **Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Pretensão de majoração da verba indenizatória** - Retardamento extenso intolerável – Inexistência de assistência material suficiente com alimentação – Perda de um dia em viagem de lazer (festividade de lua de mel), bem como de uma diária em hotel, além da reserva de veículo alugado - Empresa aérea que não demonstrou eventual indisponibilidade, em relação a outros voos, visando reduzir o atraso - Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, *in casu*, autorizam a majoração da verba indenizatória para R\$10.000,00, para cada autor - **Sentença reformada - Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.**” (Apelação Cível nº [1013042-85.2025.8.26.0564](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 01/12/25).

“CONSÓRCIO. Ação de obrigação de fazer. Pleito da autora de que proceda a ré a anotação em seus registros da alteração do crédito atinente a cota de consórcio, em virtude de contrato de cessão celebrado pela autora com o consorciado, abstendo-se de proceder em favor deste o pagamento, além da exclusão da multa. Pleito de anotação no sistema deduzido pela autora que visa evitar prejuízo à ré com eventual erro no pagamento do crédito (CC, 312). Aplicação do Enunciado n. 16, da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1002024-04.2025.8.26.0003](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 01/12/25).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Direito Civil. Ação de Reintegração de Posse. Propriedade. Posse indireta. Esbulho. Inexistência de abandono. Cadeia de ocupações clandestinas. Inaplicabilidade de usucapião. Benfeitorias necessárias. Recurso provido. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Espólio de Aglaura Urrea Sanches Rispoli contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse e no pedido contraposto. A demanda originária busca a restituição da posse do imóvel matriculado sob nº 18.291 do 1º RI de Santos/SP, do qual a autora é proprietária por doação. Alega o espólio que o imóvel foi irregularmente invadido em junho de 2020, após período de abalo familiar por falecimentos e enfermidades, e que jamais houve abandono. O réu sustenta posse mansa e pacífica, adquirida por cessões informais realizadas por terceiros não proprietários. A prova testemunhal indica posse legítima da autora até 2006/2007, seguida de ocupações múltiplas e desordenadas por terceiros, culminando na atual ocupação pelo réu. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou posse anterior, ainda que indireta, apta a amparar a tutela possessória; (ii) estabelecer se a posse exercida pelo réu caracteriza detenção viciada, de má-fé, afastando alegação de usucapião; (iii) determinar se o réu faz jus à indenização por benfeitorias e em que extensão. III. Razões de decidir A matrícula comprova o domínio da autora e evidencia posse indireta legítima exercida por meio de preposta (caseira), atendendo aos requisitos do art. 560 do CPC. A prova oral confirma atos de vigilância e administração praticados pela caseira até 2006, demonstrando posse derivada, sem que a posterior ausência de uso configure abandono jurídico. As ocupações posteriores (2007– 2021) são sucessivas, irregulares, clandestinas e multifamiliares, sem continuidade, exclusividade ou transmissão legítima, não constituindo posse apta à usucapião. O réu exerce mera detenção precária, adquirida por cessão de direitos possessórios entre não proprietários, sem justo título, sem boa-fé e sem diligência registral mínima. As benfeitorias realizadas pelo réu, embora efetuadas em contexto de má-fé, incluem obras necessárias para conservação do imóvel e, portanto, são indenizáveis nos termos do art. 1.220 do CC, sem direito de retenção, a ser apurado em liquidação de sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento O proprietário que comprova posse indireta anterior por meio de atos de vigilância e administração mantém sua proteção possessória, ainda que não exerça uso contínuo do imóvel. Cessões de direitos possessórios realizadas entre não proprietários, sem continuidade e sem justo título, não constituem cadeia possessória apta à usucapião. O possuidor de má-fé faz jus apenas à indenização por benfeitorias necessárias, sem direito de retenção, e tais valores devem ser apurados em liquidação de sentença. A função social da propriedade não legitima ocupações privadas irregulares nem afasta o direito do proprietário à reintegração de posse.” (Apelação Cível nº [1001175-83.2020.8.26.0075](#), Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 01/12/25).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Sentença de procedência de ação em que, alegando ter prestado serviços de transportes à ré no período de outubro de 2018 a setembro de 2019, aduziu que a ré deixou de observar as regras legais pertinentes ao contato de transporte, causando-lhe prejuízos, uma vez que efetuou desembolsos a título de pedágio no montante de R\$ 3.502,90, despesa esta cujo pagamento seria de responsabilidade da ré. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos

do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1007011-14.2020.8.26.0309](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 15/12/25).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA EMBARQUE DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Autorização para viagens futuras – Impossibilidade – Recentes precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Viagem para Salvador já realizada, autorizada liminarmente – Requisitos para a concessão da tutela concreta e específica preenchidos – Redistribuição da sucumbência – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005880-73.2025.8.26.0003](#), Rel. Fábio Podestá, j. 27/01/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIOS PELO SISBAJUD, NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. III. RAZÕES DE DECISÃO 3. O DIREITO DO CREDOR DE PERSEGUIR SEU CRÉDITO LEGITIMA A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS. 4. A FERRAMENTA "TEIMOSINHA" DO SISBAJUD PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ATÉ O BLOQUEIO DO VALOR NECESSÁRIO, PROMOVENDO A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 1. A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIOS PELO SISBAJUD É LEGÍTIMA E PROMOVE A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LEGISLAÇÃO CITADA: CPC, ART. 782, §§ 3º, 4º E 5º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJSP, AGRAVO DE INSTRUMENTO 2164561-75.2021.8.26.0000, REL. SPENCER ALMEIDA FERREIRA, 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 24.08.2021. TJSP, AGRAVO DE INSTRUMENTO 2071032-02.2021.8.26.0000, REL. LUIS FERNANDO NISHI, 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 25.05.2021.” (Agravado de Instrumento nº [2329363-51.2025.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 30/01/26).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Direito Civil. Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Recurso Provido. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas MAAC Participações Ltda., AMCA Participações Ltda., e RAMT Participações Ltda., e determinou o cancelamento da ordem de arresto. A empresa Alínea Capital Ltda. alega desvio de finalidade e confusão patrimonial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas, considerando alegações de desvio de finalidade e confusão patrimonial. III. Razões de Decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica é permitida em casos de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. Documentação nos autos indica transferência de imóveis para holdings familiares e doação de quotas societárias com cláusulas restritivas, configurando tentativa de blindagem patrimonial e frustrando a execução. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido, determinando a desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas e o arresto dos imóveis. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade

jurídica é justificada por indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial. 2. A transferência de bens para holdings familiares com cláusulas restritivas configura tentativa de blindagem patrimonial. Legislação Citada: Código Civil, art. 50. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2183017-73.2021.8.26.0000, Rel. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2021.” (Agravo de Instrumento nº [2141683-20.2025.8.26.0000](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 04/12/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Autor busca condenação dos advogados Paulo Monteiro e Raphael Crocco Monteiro, que representavam Ana Maria de Oliveira Calipo, por levantamento indevido de crédito cedido ao autor. A cessão de 80% dos créditos foi formalizada e comunicada ao juízo competente, mas os advogados procederam ao levantamento sem observância da cessão. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os advogados apelados tinham ciência da cessão de crédito e se agiram com imperícia ao levantar o crédito sem respeitar o negócio jurídico. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade civil dos advogados é subjetiva, exigindo comprovação de culpa. A ciência da cessão juntada aos autos é presumida pelo art. 9º, § 1º, da Lei n. 11.419/2006. 4. A teoria do terceiro cúmplice aplica-se, responsabilizando os advogados por interferência na relação obrigacional, causando dano ao autor. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Advogados condenados solidariamente ao pagamento de R\$ 1.442.342,86, com correção monetária e juros de mora. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: 1. A ciência da cessão de crédito é presumida quando há intimação nos autos. 2. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, exigindo comprovação de culpa. Legislação Citada: CF/1988, art. 100, § 14 CC, arts. 186, 187, 308, 884, 927 CPC, art. 85, §§ 11 e 16 Lei n. 11.419/2006, art. 9º, § 1º.” (Apelação Cível nº [1131348-81.2024.8.26.0100](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 11/12/25).

“Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Fornecimento de água e tratamento de esgoto para grandes usuários. "Demanda firme". Inovação recursal. Inocorrência. Ainda que a parte apelante tenha apresentados novos fundamentos jurídicos, não houve alteração da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial. Relação de consumo não configurada. Cláusula impugnada que autoriza a rescisão unilateral e imotivada do contrato. Reconhecimento de sua natureza puramente potestativa, nos termos do artigo 122, do Código Civil. Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto que é prestado fora do regime de concorrência. Rescisão unilateral imotivada que resultou em aumento de tarifa superior ao dobro da anteriormente praticada. A atuação da empresa demandada em regime de "monopólio natural", aliada ao aumento expressivo da do preço do negócio por decorrência de mera declaração imotivada de vontade, evidencia a natureza abusiva da cláusula ora combatida. Nulidade reconhecida, mantendo-se hígidos, no mais, os termos contratuais da avença de "demanda firme" entabulada entre as partes. Observação de que o contrato deve perdurar de acordo com seus termos, com respeito às normas regulamentares atinentes à espécie. Determinação de remessa de ofício, com cópia dos presentes autos, capa-a-capa, ao Ilmo. Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP), para que, respeitado o seu livre convencimento, tome eventuais providências que entender próprias, no que for de sua competência. Recurso provido, com observação e determinação.” (Apelação Cível nº [1002517-19.2024.8.26.0228](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 11/12/25).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÕES ROTULADAS COMO "FAKE NEWS" POR AGÊNCIAS DE CHECAGEM – ALEGAÇÃO DE CENSURA INDIRETA, MITIGAÇÃO DE TRÁFEGO ("SHADOW BAN") E FRAUDE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – CHECAGEM DE FATOS CONSTITUI ATIVIDADE JORNALÍSTICA LÍCITA E NECESSÁRIA AO COMBATE À DESINFORMAÇÃO, DESDE QUE REALIZADA COM CRITÉRIOS TRANSPARENTES - FERRAMENTA "CLAIMREVIEW" – FINALIDADE DE INDEXAÇÃO E TRANSPARÊNCIA PARA FACILITAR SUA IDENTIFICAÇÃO POR PLATAFORMAS – CENSURA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA ILICITUDE – MEDIDAS ADOTADAS POR PLATAFORMA PARA REDUÇÃO DE ALCANCE E ETIQUETAS DE FALSIDADE – PROVIDÊNCIAS LEGÍTIMAS E PROPORCIONAIS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO PRESERVADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OU DEMONSTRAÇÃO DE DANO – AÇÃO IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÉ FÉ NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NAS PROVAS PARA APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1065889-77.2020.8.26.0002](#), Rel. Matheus Fontes, j. 29/01/26).

“APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE GOLPE SOFRIDO PELOS AUTORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. AUTORES QUE, VOLUNTARIAMENTE, PERMITIRAM O ACESSO REMOTO DO FRAUDADOR AO SEU APARELHO CELULAR, NOS QUAIS ESTAVA INSTALADO O APLICATIVO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. HIPÓTESE EM QUE DEVEM SUPORTAR A METADE DOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS. 2. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU TAMBÉM CONFIGURADA. SOPESAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPÕE O DECRETO DE INEXIGIBILIDADE DE 50% DO TOTAL DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. 3. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1007403-58.2024.8.26.0132](#), Rel. Campos Mello, j. 29/01/26).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – Sentença de procedência na origem – Ausência de interesse de agir afastada – Desnecessidade de anuência prévia da administradora – Consórcio – Hipótese de desistência - Devolução de valores pagos – De acordo com o entendimento do REsp 1119300/RS (Tema 312) e da Rcl. 16.390/BA, ambos do STJ – Ilegalidade da incidência da cláusula penal, por representar nítida desvantagem ao consumidor e verdadeiro 'bis in idem' em razão de também lhe ser retido percentual a título de taxa de administração – Precedentes desta Egrégia 23ª Câmara de Direito Privado – Possibilidade de retenção do valor de taxa de administração, proporcional ao tempo em que o autor permaneceu no grupo consorcial – Sobre o montante a ser restituído deve incidir atualização monetária – Súmula 35, do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1005017-36.2025.8.26.0127](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 10/12/25).

“APELAÇÕES - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO EMBARGADO - Recurso adesivo deserto - Intimação do embargado para realizar o complemento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção - Inércia - Ausência de cumprimento nos moldes determinados - Deserção, de rigor. RECURSO DA EMBARGANTE - Argumentos que convencem em parte - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Impossibilidade, já que a embargante emitiu a Cédula de Crédito Bancário

visando à obtenção de crédito para incremento de sua atividade empresarial - Alegação de nulidade da execução por falta de título líquido, certo e exigível - Descabimento - Cédula de Crédito Bancário - Título executivo extrajudicial - Lei nº 10.931/04 - Execução instruída com memória de cálculo indicando o valor do débito, os encargos incidentes sobre a dívida e forma de sua evolução - Prêmio de Seguro - Ausência de indícios de vícios de consentimento quando da contratação do seguro prestamista - Anuência expressa manifestada em documento apartado - Embargante, ademais, que permaneceu segurada e, caso tivesse havido o evento, poderia ser invocada a cobertura - Legalidade da cobrança da tarifa de emissão de contrato, uma vez que pactuada entre as partes - Abusividade na cobrança do "Pacote PJ emp3" - Inocorrência - A embargante não comprovou que se trata de valor abusivo e destoante da prática de mercado - Tarifa de comissão de excesso de limite - Previsão no parágrafo 4º, da cláusula 4ª, da cédula de crédito bancário - Validade da cobrança Reconhecimento - Tarifa de "comissão de entrega futura" - Ausência de previsão contratual, além da inexistência de prova da prestação de serviço - Ilegalidade na cobrança reconhecida - "Tarifa de notificação cobrança vinculada", Tarifa baixa de boletos", "Tarifa de serviços de cobrança", "Tarifa de serviço de cobrança excesso franquia", "Tarifa de liquidação boleto cobrança" e Tarifa manutenção limite credito rotativo" - Legalidade - Além de não possuírem o mesmo fato gerador das tarifas descritas pela embargante, decorrem claramente do contrato de abertura de conta corrente e estão relacionadas à sua operação empresarial - Arbitramento de indenização por danos morais - Impossibilidade - Matéria estranha à via estreita dos embargos à execução, os quais possuem o escopo atacar o título executivo. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO EMBARGADO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO EM PARTE." (Apelação Cível nº [1091176-39.2020.8.26.0100](#), Rel. Sergio Gomes, j. 10/12/25).

“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Transporte marítimo de carga – Pretendida pela autora a condenação da ré a proceder à desova de três contêineres, nos quais foram acondicionados nove veículos, bem como a arcar com o pagamento das despesas referentes à sobrestadia – Admissibilidade - Contêiner que não constitui "embalagem", nos moldes do que reza o parágrafo único do art. 24 da Lei 9.611/1998 – Terminal alfandegado que não se pode opor à desova do contêiner, a fim de possibilitar ao importador a sua restituição ao transportador marítimo – Eventual ausência de equipamento adequado para a desova dos veículos, o que implicaria risco à segurança dos funcionários da ré, que não pode ser oposta à autora – Questão que está intimamente ligada à atividade empresarial da ré – Precedentes do TJSP. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Transporte marítimo de carga – Ré que, ao se recusar a providenciar a desova dos contêineres, mesmo estando autorizada pela Receita Federal desde 21.8.2024, deu causa à cobrança das taxas de sobrestadia dos aludidos contêineres, cujo "free time" se estendeu até 28.8.2024 - Eventuais entraves no procedimento de despacho aduaneiro da carga que não constituíam impeditivo para a desova dos contêineres, a qual podia ter sido efetivada por empresa terceirizada dentro do período do "free time" - Condenação do terminal réu a restituir à autora as despesas de sobrestadia que se mostrou legítima – Sentença de procedência parcial da ação mantida - Apelo da ré desprovido.” (Apelação Cível nº [1000267-57.2024.8.26.0375](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 10/12/25).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Prestação de serviços de internet. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais. Alegação de atraso na instalação do serviço e ausência de fornecimento da velocidade de internet contratada. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Descaracterização da relação de consumo. Inaplicabilidade do CDC. Pessoa jurídica. Serviço contratado consiste em insumo, sendo o autor banco digital. Teoria finalista mitigada que depende da demonstração da vulnerabilidade. Ausência de hipossuficiência econômica, jurídica, técnica e informacional. Precedentes do c. STJ. Inversão do ônus da prova afastada. Mérito. Ausência de atraso na ativação dos serviços. Perícia não foi conclusiva quanto à velocidade de internet efetivamente entregue pela requerida, porém atestou a entrega do serviço com a tecnologia "Ethernet". Confirmação, por e-mail, da alteração de velocidade na data da ativação do upgrade. Posterior verificação da necessidade de alteração técnica não prevista em contrato. Ausência de responsabilidade da ré em fornecer produtos e serviços fora do escopo do contrato relativos à infraestrutura interna do estabelecimento do autor. Inexistência de falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a rescisão contratual por culpa exclusiva da ré. Sentença reformada para julgar os pedidos improcedentes. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1085583-58.2022.8.26.0100](#), Rel. Fernão Borba Franco, j. 11/12/25).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de indenização de vale-pedágio – Sentença que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Parte autora que não quantificou os valores que entendia devidos quando do ajuizamento da ação, tampouco demonstrou como chegou ao valor da causa por ela arbitrado – A necessidade de um pedido certo e específico na petição inicial é requisito fundamental para que a parte adversa e o próprio magistrado tenham conhecimento pleno do que o autor pleiteia, sem o que a petição é inepta e leva à extinção do processo sem resolução do mérito - A petição deve indicar claramente o tipo e a quantidade do que se pretende, especificando a obrigação buscada - Sentença de extinção corretamente decretada. Recurso improvido – Sentença mantida.” (Apelação Cível nº [1004596-07.2022.8.26.0562](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 02/12/25).

“DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Contrato – Transporte de Coisas – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Contrato verbal de transporte de carga – Irresignação apresentada pela ré, ora apelante, que se resume à validade das assinaturas eletrônicas constantes dos "Boletins de Medição" – Ausência de certificação que, no caso, não infirma a validade dos documentos – Demais provas constantes dos autos que evidenciam que os referidos documentos foram confeccionados pela própria ré – Documentos assinados pelo engenheiro responsável pela obra – Desnecessidade de assinatura pelo sócio administrador – Art. 375, do CPC - Sentença mantida - **Recurso desprovido**, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).” (Apelação Cível nº [1004080-84.2025.8.26.0625](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 30/01/26).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. QUEBRA DE SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA E BANCÁRIO - Improcedência dos pedidos - Insurgência da autora - Não acolhimento - Informações fornecidas nos autos que já são suficientes para a identificação dos responsáveis pelo uso indevido da sua marca - Medida excepcional e descabida nesta seara - Pedido realizado contra terceiro estranho ao processo - Deferimento de tal medida que afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa - Jurisprudência desta E. Corte nesse sentido - **Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1139651-21.2023.8.26.0100](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 10/12/25).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. Cobrança pelo uso de plataforma de investimentos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Taxa de uso de plataforma digital não prevista em contrato. Conta inativa e sem movimentação. Ausência de informação clara e prévia ao consumidor. Relação de consumo configurada. Cláusula abusiva. Honorários sucumbenciais reduzidos por equidade. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1183730-85.2023.8.26.0100](#), Rel. Mary Grün, j. 04/12/25).

“APELAÇÃO – Prestação de Serviços - Ação de obrigação de fazer – Pedido de remoção de cadastro empresarial em plataforma digital "Reclame Aqui" – Sentença de improcedência, que reconheceu a litude da manutenção do registro decorrente de solicitação de consumidor e ausente publicação de reclamação – Ausência de violação a direito da personalidade ou de prática abusiva – Manutenção de cadastro que não ultrapassa os limites do exercício regular de direito e se insere na dinâmica ordinária das relações empresariais – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1043112-62.2024.8.26.0001](#), Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 27/01/26).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Invasão do perfil do autor na plataforma Facebook por terceiro. Sentença de parcial procedência, afastado o dano moral. Apelo do autor. Ajuizamento da ação próximo à data da perda do acesso, sobrevivendo em seguida decisão concessiva de liminar, determinando o pronto restabelecimento do acesso. Ausência de dano extrapatrimonial em gravidade suficiente para ensejar indenização. Alegações genéricas de desvio produtivo, dano moral in re ipsa ou necessidade de ajuizamento de ação, desacompanhadas de elementos mais sólidos, não caracterizam dano moral. Honorários de sucumbência arbitrados em R\$ 500,00 na origem. Remuneração irrisória. Hipótese de apreciação judicial equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mostrando-se adequado o arbitramento de R\$ 1.200,00, que remunera condignamente o patrono do autor. Tabela referencial do Conselho Seccional da OAB, contudo, não vincula o magistrado, sob pena de gerar distorções e verdadeira iniquidade sob o título de honorários equitativos. Sentença reformada apenas para majorar os honorários devidos ao patrono do autor. Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1039531-96.2025.8.26.0100](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 02/12/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIÇÃO DE ENTREGA POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Justo motivo do descredenciamento do autor na plataforma não comprovado. Desligamento imotivado, deixando o entregador de auferir ganhos. No presente caso, não pode prevalecer a cláusula contratual de rescisão unilateral imotivada, em respeito à função social do contrato e da boa-fé objetiva. Necessária a reativação do cadastro do entregador no aplicativo. Reparação dos danos materiais (lucros cessantes) cabível,

descontados 40% referentes aos custos operacionais, a ser apurado em sede de liquidação. Danos morais ocorrentes e indenização fixada em R\$10.000,00. Valor que se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade diante do caso concreto. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1010703-48.2025.8.26.0405](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 09/12/25).

“APELAÇÃO CÍVEL – "AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS" - Seguro de veículo - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Embriaguez do motorista no veículo segurado, evidenciada por prova documental, produzida durante a instrução - Descumprimento de normas contratual e legal - Culpa pelo advento do sinistro, demonstrada - Indenização indevida – Pleito alternativo, quanto a devolução do veículo sinistrado (casco) ou indenização pelo mesmo, já que em posse da ré - Inovação recursal - Matéria que não comporta conhecimento - Sentença de improcedência mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1028272-68.2024.8.26.0576](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 11/12/25).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Consumidor. Plataforma digital. Tiktok. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Desativação de conta utilizada profissionalmente. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Ausência de comprovação de violação aos termos de uso ou às diretrizes da comunidade. Falha na prestação do serviço configurada. Dano moral caracterizado. Valor fixado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1152240-11.2024.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 11/12/25).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Termo de adesão a contrato de proteção veicular. Veículo objeto do ajuste que foi roubado no dia 15 de agosto de 2024. Demandante que cobra da Empresa ré o valor da cobertura correspondente, que foi negada na esfera administrativa a pretexto da utilização do veículo para fins comerciais. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação ao requerido Laércio, e de procedência em relação à Empresa ré. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Benefício de proteção veicular que é assemelhado a contrato de seguro. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Autora que, apesar de no ato da contratação ter informado que o uso do veículo não seria para "Uber/Táxi", durante a vigência do seguro realizou corridas remuneradas através de plataformas de intermediação de serviço de transporte, caracterizando o uso comercial do bem. Agravamento de risco configurado. Quebra de perfil da segurada. Aplicação do artigo 766 do Código Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora, arbitrada a honorária devida ao Patrono da Empresa ré em doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida à autora na Vara de origem. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000038-93.2025.8.26.0462](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 19/12/25).

“APELAÇÃO – Anulatória de assembleia condominial cumulada com pedido de anulação de multa. Respeitável sentença de procedência que declarou nula a deliberação que restringiu a locação por temporada, bem como anulou a multa imposta à autora. Apela o condomínio réu. Busca a improcedência. Locação por temporada integra a faculdade de uso e fruição do imóvel (artigos 1.335, I, do Código Civil e 48 da Lei 8.245/1991), de modo que, para proibi-la ou limitá-la significativamente, é indispensável aprovar tal restrição com dois terços de todos os condôminos, o que não ocorreu. Assembleia da qual a autora pretende a anulação não alterou a destinação das unidades autônomas; apenas confirmou as regras antigas da Convenção e Regulamento Interno, que não proíbe a locação por temporada, apenas proíbe locação via plataformas virtuais. Sistema de reserva de imóveis por meio de plataformas digitais do tipo "Airbnb" é caracterizado como espécie de contrato atípico de hospedagem e não se confunde com locação por temporada prevista no artigo 48, da Lei 8.245/91 (REsp 1819075-RS do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Permissão ou proibição de utilização das unidades condominiais para os fins de locação por temporada pode ser deliberada em assembleia, dependendo de aprovação por maioria qualificada (2/3 dos condôminos). RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013397-02.2024.8.26.0477](#), Rel. Dario Gayoso, j. 30/01/26).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONDUTA IRREGULAR COMPROVADA ("VIAGENS COMBINADAS"). VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. Relação contratual de natureza civil/comercial. A exclusão do motorista da plataforma, quando devida e corretamente motivada por descumprimento das normas de conduta e termos de uso, constitui exercício regular de direito da empresa parceira. 2. Provas nos autos que demonstram a realização de "viagens combinadas" entre a motorista e usuários, prática vedada pelas políticas da plataforma por comprometer a segurança e a integridade do sistema de intermediação. Quebra da confiança necessária à manutenção do vínculo contratual. 3. Inexistência de ato ilícito por parte da requerida e, conseqüentemente, ausência do dever de indenizar por danos morais ou de reintegrar a motorista. Recurso não provido, com majoração dos honorários.” (Apelação Cível nº [1009464-61.2024.8.26.0011](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 16/12/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA - TODDYNHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Aquisição de produto impróprio para o consumo – achocolatado - Toddynho. Lesão anímica configurada na hipótese, máxime em se considerando a ingestão do produto impróprio para o consumo pelos autores, ora apelantes. Compreensão do disposto no REsp nº 1.644.405/RS, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência integral da apelada que impõe a sua condenação ao pagamento das coimas da sucumbência. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1027738-97.2024.8.26.0100](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 16/12/25).

“Prestação de Serviços de telefonia – Ação de indenização por danos morais e materiais c.c. lucros cessantes julgada parcialmente procedente. Autor que tinha um plano de celular pós-pago com a corré Claro há mais de cinco anos, sendo seu número principal e atrelado a todas as suas contas bancárias e aplicativos. Titularidade da conta alterada sem seu consentimento, mediante expediente fraudulento. Com a alteração da titularidade o fraudador fez diversas alterações. Autor que perdeu acesso ao e-mail, ao Mercado Livre, ao Mercado Pago e teve diversos prejuízos. Juízo a quo julgou a ação procedente em parte em relação a um dos corréus condenando-o a restituir valores objeto de transferências bancárias indevidas. Outrossim, a demanda foi julgada improcedente em relação aos demais corréus. Apelo do autor – Recurso não conhecido em relação ao corréu pessoa física. Com efeito, na medida em que o decreto de improcedência em relação ao corréu não foi impugnado especificamente no recurso interposto pelo autor. De fato, nesse ponto, a impugnação primou pela generalidade, sem qualquer consideração acerca do quanto deliberado pelo Juízo a quo, relativamente ao corréu. Inobservância do princípio da dialeticidade. Apelação não é ato de irresignação imotivada. Relativamente à empresa de telefonia, de rigor o conhecimento do recurso. – Mérito – CDC – Aplicabilidade – Inversão do ônus da prova que é de rigor. Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade do autor perante a empresa ré, pois, somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos serviços que oferece. – Empresa de telefonia correquerida não logrou demonstrar séria e concludentemente, que agiu regularmente no procedimento de cancelamento da linha telefônica do autor e ulterior transferência de sua titularidade a terceiro ou que adotou as medidas de segurança necessárias para elidir fraudes como a narrada nestes autos. Defeito na prestação de serviços verificado; seja pela responsabilidade objetiva da ré pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), seja pela caracterização de hipótese de "fortuito interno". Ré, como prestadora de serviços, deve arcar com os riscos inerentes à sua atividade. – Danos morais – Ocorrência – Impasses vividos pelo autor, para conseguir obter a reativação de sua linha, cancelada indevidamente pela ré. Situação que não pode ser considerada como mero aborrecimento. Aplicável à espécie, a teoria do "Desvio Produtivo do Consumidor". Destarte, o dever da corré Claro S/A de indenizar é de rigor. – Lucros cessantes devidos pela ré Claro S/A. De fato, visto que o cancelamento indevido e transferência da linha de telefone a terceiro inviabilizou a utilização de conta junto a plataforma de e-commerce, fonte de trabalho e rendimentos do autor, e implicou no bloqueio da conta preventivamente, o que ensejou a cessação provisória da renda por ele auferida. Quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença. – Indenização por danos materiais devidos pela ré Claro S/A – Ré como prestadora de serviços, deve arcar com os riscos inerentes à sua atividade, observando-se que caso a operadora de telefonia não tivesse franqueado o acesso à linha móvel a fraudadores, a invasão à plataforma de comércio eletrônico utilizada pelo autor não teria ocorrido ou, no mínimo, teria sido bastante dificultada. – Dados coligidos aos autos dão conta de que foram realizadas 09 transferências de valores da conta do autor junto ao Mercado Livre/Mercado Pago, no total de R\$ 12.500,00, durante o período em que o autor não conseguiu ter acesso ao seu usuário, pois a linha de telefone estava em poder de terceiro, que certamente recebia códigos para troca de senha Sentença parcialmente reformada para julgar a ação procedente em relação à empresa de telefonia – Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido.” (Apelação Cível nº [1013463-33.2021.8.26.0009](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 19/12/25).

“Seguro – Ação de cobrança - Acidente e doença são fatos e conceitos distintos. Logo, a incapacidade parcial resultante de doença, ainda que derivada do trabalho, não é coberta pelo seguro de vida em grupo, se a apólice não a prevê – Informada, pericialmente, a invalidez parcial por doença não se condena ao pagamento de indenização securitária reservada para os casos de invalidez permanente por acidente. - O STJ já firmou tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (REsp nºs 1.867.199/SP e 1845.943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgados em 13/10/2021, DJe 18/10/2021) - O contrato celebrado entre as partes prevê cobertura para a hipótese de invalidez funcional total permanente por doença, que não é o caso do segurado - Pedido improcedente - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1015623-13.2023.8.26.0348](#), Rel. Silvia Rocha, j. 30/01/26).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Perfil da autora na plataforma "Instagram" invadido por terceiros. Pretensão de reativação/desbloqueio da conta e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, IV, e 321, do CPC. ATA NOTARIAL DE CONTEÚDO DIGITAL. Determinação para que a autora lavrasse ata notarial sobre o conteúdo digital indicado nos autos, especialmente no que tange à titularidade da conta. Documentos apresentados pela autora que se mostram suficientes a identificar o perfil do usuário, assim como demonstrar o acontecimento dos fatos. Ausência de indícios de que a lide em análise se trate de caso de litigância predatória. Medidas apresentadas pelo Comunicado CG nº 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda - NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não se aplicam in casu. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1076515-79.2025.8.26.0100](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 27/01/26).

“Apelação. Direito Civil. Descredenciamento de motorista de aplicativo (Uber). Descumprimento dos Termos Gerais de Uso da plataforma. Recusa em aguardar dez minutos no local da chamada. Rescisão permitida na hipótese. Apelação do autor desprovida. Sentença de improcedência mantida. 1. Caso em exame: 1.1. Ação em que motorista pretende ser readmitido na plataforma da Uber, da qual foi descredenciado, julgada improcedente em primeira instância. 1.2. Recurso do autor insistindo na procedência da ação. 2. Questão em discussão: Verificar se há prova do descumprimento dos termos de uso da plataforma Uber, e se o cadastramento do autor como motorista foi regular. 3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir: 3.1. Descredenciamento justificado. Inobservância da política de serviços da Uber. Recusa em aguardar dez minutos no local. Circunstância não esclarecida pelo autor. Descumprimento dos Termos de Uso da plataforma. 3.2. Previsão contratual. Validade da cláusula que estabelece a possibilidade de rescisão por descumprimento dos termos da plataforma. Ausente conduta abusiva ou arbitrária da empresa ré que pudesse justificar a procedência dos pedidos indenizatórios. 4. Dispositivo: Recurso do autor desprovido. Sentença de improcedência mantida.” (Apelação Cível nº [1000032-59.2025.8.26.0374](#), Rel. Paulo Alonso, j. 28/01/26).

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO – PROVA PERICIAL – DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE "PARE" – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. DINÂMICA DO ACIDENTE. A invasão de via preferencial, com desrespeito à sinalização de parada obrigatória, constitui causa preponderante e suficiente para a ocorrência do evento danoso, sobrepondo-se a eventuais alegações de excesso de velocidade não comprovadas de forma cabal. Inteligência do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. PROVA PERICIAL. Laudo pericial que, fundamentado em simulações de software e análise de danos, conclui pela compatibilidade da velocidade do veículo segurado com a via. A simples não ativação dos airbags, embora contestada teoricamente pelo requerido, foi apenas um dos elementos utilizados pelo expert, não invalidando a conclusão técnica global. 3. CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. Ausência de provas robustas de que o segurado trafegava em velocidade incompatível ou que, se estivesse mais devagar, o acidente seria evitável diante da inopina invasão da preferencial pelo réu. Ônus da prova que incumbia ao requerido (art. 373, II, do CPC). 4. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Seguradora que se sub-roga nos direitos materiais do segurado (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF). Direito ao reembolso do valor efetivamente despendido no conserto, comprovado por notas fiscais. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016983-33.2021.8.26.0451](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 29/01/26).

“Apelação – Obrigação de fazer – Direito de vizinhança – Sentença de procedência – Recurso da ré – Ilegitimidade ativa não evidenciada – Teoria da asserção – Laudo pericial adequado e suficientemente fundamentado – Colocação indevida de tijolos em muro de propriedade do condomínio que ocasionou o deslocamento da cerca de segurança – Nexos de causalidade caracterizado – Inteligência do artigo 186 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1050205-21.2021.8.26.0506](#), Rel. Monte Serrat, j. 30/01/26).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA POR VÍCIO NO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs multa de 5% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos autos de ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença. A instituição financeira alega inexistência de má-fé e solicita o afastamento da multa. II. Questão em Discussão 2. Saber se a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça é justificável diante da alegação de ausência de má-fé e da eventual demora na transferência de valores penhorados. III. Razões de Decidir 3. O descumprimento reiterado de ordens judiciais, mesmo após advertências, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, II, III e IV, do CPC. 4. A instituição financeira não apresentou justificativas para a demora na transferência dos valores penhorados, caracterizando resistência injustificada às ordens judiciais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. 6. Tese de julgamento: "1. O descumprimento reiterado de ordens judiciais, após advertência, configura ato atentatório à dignidade da justiça. 2. A multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC é aplicável considerando a gravidade da conduta." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas

Legislação CPC, arts. 77, IV, §§ 1º e 2º; 774, II, III e IV. Jurisprudência TJSP, Agravo de Instrumento nº 2193405-93.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rosângela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2025; Agravo de Instrumento nº 2105387-96.2025.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2025; Apelação Cível nº 1003894-76.2022.8.26.0266, Rel. Des. Antônio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2024.” (Agravo de Instrumento nº [2248418-77.2025.8.26.0000](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 01/12/25).

“BEM MÓVEL. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA OU DAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA DEMANDA APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 329, II, DO CPC). PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O interesse processual, como condição da ação, exige a demonstração da necessidade e da adequação da tutela jurisdicional ao fim pretendido, não se configurando quando a parte elege procedimento incompatível com a natureza jurídica da relação material deduzida em juízo. 2. O procedimento especial da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/69 destina-se exclusivamente à tutela do credor fiduciário em relação de alienação fiduciária em garantia, não se aplicando a hipóteses de mera permuta ou dação em pagamento entre particulares. 3. A escolha de via processual manifestamente inadequada enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, inexistindo violação aos princípios da cooperação, do contraditório ou da primazia da decisão de mérito, pois a conversão da ação em possessória implicaria modificação da causa de pedir e do pedido, o que é vedado após a citação, salvo consentimento do réu (art. 329, II, do CPC). 4. O dever de cooperação não autoriza o magistrado a corrigir de ofício o erro técnico da parte mediante alteração substancial da demanda, sob pena de ofensa à estabilização da lide e à segurança jurídica. 5. Diante do desprovimento do recurso, e considerando a atuação acrescida em grau recursal, impõe-se a elevação da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.” (Apelação Cível nº [1001098-46.2024.8.26.0233](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 11/12/25).

“APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. TIME SHARING. Sentença que rescindiu o contrato celebrado entre as partes e condenou as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a totalidade dos valores pagos (R\$4.608,00), monetariamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora. Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R\$ 1.500,00. Recurso de apelação julgado por esta C. Câmara ao qual fora negado provimento. Recurso Especial provido, com determinação de retorno dos autos a este E. TJSP, a fim de que promova o arbitramento da verba honorária, à luz da jurisprudência do C. STJ. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.** A fixação por apreciação equitativa é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem inexpressivos. Tema Repetitivo 1.076. Verba estabelecida no patamar mínimo de que trata o art. 85, §2º, do CPC/15. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1006432-69.2023.8.26.0565](#), Rel. Rosangela Telles, j. 16/12/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DO PERFIL NA PLATAFORMA "INSTAGRAM" ANTE SUA REMOÇÃO PERMANENTE – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO FIRMADO PELA REPRESENTANTE DA RÉ – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação da executada de impossibilidade de reativar o perfil dos autores na plataforma 'Instagram', por remoção definitiva da conta, restou comprovada nos autos por documento assinado digitalmente pela representante legal da ré, sendo devida a conversão em perdas e danos.” (Agravado de Instrumento nº [234310291.2025.8.26.0000](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 26/01/26).

“Direito Civil. Apelação. Plataforma Digital de Entregas. Descredenciamento de Entregador. Rescisão Motivada. Ônus Probatório. Ausência De Prova Robusta do Justo Motivo. Obrigação de Fazer (Reativação) Com *Astreintes*. Dano Moral. Manutenção. Recurso Desprovido. **I. Caso Em Exame** 1. Ação em que se questiona descredenciamento em plataforma digital, com sentença pela qual foi determinada a reativação da conta sob multa diária (com limitação) e fixada indenização por dano moral. **II. Questão Em Discussão** 2. Definir se a plataforma comprovou o justo motivo alegado para o bloqueio e, em consequência, se subsistem a obrigação de reativação, as *astreintes* e a indenização por dano moral. **III. Razões De Decidir** 3. Invocada rescisão motivada, incumbe à ré comprovar a infração imputada ao usuário (CPC, art. 373, II); registros internos genéricos e unilaterais, desacompanhados de lastro auditável, não bastam para demonstrar o justo motivo. 4. Não comprovada a motivação, afasta-se o exercício regular de direito e preservam-se a reativação e a multa cominatória fixada em patamar moderado e limitado. 5. Dano moral configurado e quantificado de forma proporcional, mantida a indenização arbitrada. **IV. Dispositivo E Tese** 6. Recurso desprovido. *Teses de julgamento*: "1. A rescisão motivada e o descredenciamento em plataforma digital exigem prova robusta do justo motivo alegado. 2. Ausente demonstração idônea, subsistem a obrigação de reativação, as *astreintes* e a reparação moral em valor proporcional."” (Apelação Cível nº [1010712-10.2025.8.26.0405](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 27/01/26).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO - UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO PARA LOCAÇÃO TEMPORÁRIA (AIRBNB) – Autora que disponibiliza a unidade autônoma da qual é proprietária, para locação por curto período de tempo (AIRBNB) – Condomínio requerido que notificou a requerente por infração grave, ante a utilização da unidade para locação temporária, determinando a imediata interrupção das atividades de locação, sob pena de multa de até 10 (dez) cotas condominiais – Pretensão da autora à permissão da continuidade das locações temporárias através da plataformas digital do tipo AIRBNB e assemelhadas – Sentença de improcedência – Irresignação da autora - Não acolhimento - Locação de unidade autônoma através de anúncio em plataformas digitais que constitui forma de hospedagem, e não de ocupação com finalidade residencial, dada a alta rotatividade de pessoas (art. 48, caput, da Lei das Locações) - Uso do imóvel de forma desvirtuada da finalidade estritamente residencial prevista em convenção condominial - Direito de propriedade sobre as unidades autônomas que não pode ser exercido de forma irrestrita e absoluta, devendo prevalecer os interesses da coletividade em detrimento dos interesses

individuais dos proprietários - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1017641-23.2024.8.26.0008](#), Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 22/01/26).

“SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO – Ação proposta pelo autor em razão de acidente com veículo automotor, em que sofreu ferimentos graves – Sentença deferindo a ele indenização percentual sobre o valor segurado, à vista de apuração oficial. RECURSO DA SEGURADORA – Afastamento de arguição de prescrição, quer porque não apresentado recurso contra o despacho saneador que rejeitara a preliminar, quer porque o termo inicial da contagem anual só se iniciaria a partir da negativa formal do indeferimento da pretensão, na órbita administrativa – Percentual de invalidez permanente solidamente estabelecido na perícia oficial e que não comporta alteração, sendo utilizada por ela tabela própria prevista na apólice expedida, com base em regulamentação da agência regulatória – Inovação recursal que não pode ser acolhida, com pleito de expedição de ofício à empregadora para apuração do valor devido – Correção monetária que deve incidir, de acordo com o tema 632 do STJ, a partir da contratação – Recurso improvido. RECURSO DO AUTOR – Observância da tabela própria de acidentes pessoais para a apuração do percentual da indenização, por invalidez parcial e permanente, não se justificando pleito para o pagamento do valor total segurado – Ausência de demonstração de prejuízo para a pretendida indenização por dano moral – Corretora de seguro que é mandatária da segurada, empregadora do autor, e parte ilegítima para esta demanda – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1004749-54.2024.8.26.0664](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 30/01/26).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“LOCAÇÃO DE VEÍCULO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM MULTA - VEÍCULO LOCADO COM AVARIAS DECORRENTES DE ACIDENTE - EXIGÊNCIA DE REGISTRO IMEDIATO DE OCORRÊNCIA – PRAZO EXÍGUO – CLÁUSULA ABUSIVA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1050415-87.2025.8.26.0100](#), Rel. Luiz Eurico, j. 05/12/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos – Autor que pretendia a sua reintegração aos quadros de entregador parceiro do aplicativo 'Uber' – Autor que foi descadastrado pela empresa – Alegação de prática de condutas irregulares no exercício da atividade profissional – Alegação de constatação de existência de ação criminal em face do motorista – Descadastramento motivado – Liberdade de contratação – Exegese artigo 421 do Código Civil – Liberdade da empresa selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa – Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1000093-45.2025.8.26.0106](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 29/01/26).

“Agravado de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido formulado pela exequente, voltado à expedição de ofícios às plataformas digitais indicadas. Insurgência da exequente. Descabimento. Análise dos autos que revela anterior pesquisa via Sisbajud, o qual abarca todas instituições financeiras que integrem o Sistema Financeiro Nacional. Meios de pagamento utilizados nas plataformas digitais que já teriam sido identificados. Ofícios aos

aplicativos Uber, Ifood, 99 Tecnologia, Mercado Pago/Mercado Livre, Spotify, Netflix, Rappi, Magazine Luiza, Amazon e Americanas, que não teriam o condão de trazer informações suficientes para saldar o débito. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2242228-98.2025.8.26.0000](#), Rel. Ana Lúcia Romanhole Martucci, j. 30/01/26).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Associação de proteção veicular litisdenunciada que aduz a existência de cerceamento de defesa, a pretexto da necessidade de produção de prova oral para demonstrar que o acidente de trânsito ocorreu em data em que o réu era associado a outra entidade. Prova testemunhal pleiteada que é incapaz de alterar o resultado do julgamento, na medida em que os documentos encartados demonstram cabalmente a existência de grupo econômico entre as entidades e atuação conjunta, do que resulta sua responsabilidade solidária. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva rejeitadas. Réu que articula a ausência de sua responsabilidade pelo acidente de trânsito, o qual teria decorrido de frenagem abrupta do primeiro automóvel da fila do engavetamento. Frenagem que ocorreu em observância de sinalização semaforica. Caminhão dos réus que atingiu a lateral do veículo da autora. Suposta culpa exclusiva de terceiro. Tese da ré no sentido de que a responsabilidade pelos danos sofridos pelo veículo segurado deve ser imputada ao condutor do primeiro veículo da fila do engavetamento, em razão da frenagem brusca. Alegação que não rompe o nexo causal entre os danos suportados e a condução do veículo pelo réu, porquanto não guardada a distância de segurança (artigos 28 e 29 do CTB), mormente em face do peso do veículo, somando-se a previsibilidade de redução da marcha diante do sinal amarelo do semáforo. Apelação da autora pleiteando a majoração da condenação para que seja observado o valor da Tabela FIPE do automóvel. Indenização regressiva que fica limitada ao valor efetivamente pago pela seguradora. Súmula 188 STF. Pedido de que os juros de mora sejam calculados à taxa de 1% ao mês. Atualização monetária e juros de mora legais que deve observar a decisão proferida no julgamento do REsp 1795982/SP, afetado à apreciação da Corte Especial do C. Superior Tribunal de justiça para que fosse uniformizada a interpretação do art. 406 do Código Civil em sua redação original, determinando-se que: "os juros de mora sobre o valor da condenação e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC". Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1005433-80.2023.8.26.0577](#), Rel. Rômulo Russo, j. 04/12/25).

“RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE UM DOS CORRÉUS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: *Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos contra Hyago Domingos Santos Reis e Loca9 Motos Locação de Motocicletas e Automóveis Ltda.*, após acidente de trânsito envolvendo veículo segurado pela autora e a motocicleta pilotada por Hyago, a ele locada pela proprietária corré, Loca9. A seguradora busca reembolso pelos R\$8.582,37 despendidos no conserto do automóvel segurado. **II. Questão em Discussão:** (ii) Avaliar a alegação de cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, e (i) Verificar a culpabilidade e a responsabilidade solidária da locadora e do motociclista locatário pelos danos causados. **III. Razões de Decidir:** (1) Não há cerceamento de defesa, pois a decisão foi fundamentada na suficiência das provas documentais, dispensando a produção de outras provas. (2) A locadora é solidariamente responsável pelos danos causados pelo locatário,

conforme a relação contratual de locação comprovada. **IV. Dispositivo: Recurso desprovido.** **V. Teses de Julgamento: (a)** Não há cerceamento de defesa quando a decisão se baseia em provas documentais suficientes. **(b)** A responsabilidade solidária da locadora e do condutor é mantida. **VI. Legislação Citada:** Código Civil, art. 786, art. 932, inciso III, art. 945. Código de Trânsito Brasileiro, art. 203. Código de Processo Civil, art. 371.” (Apelação Cível nº [1161615-70.2023.8.26.0100](#), Rel. Issa Ahmed, j. 10/12/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HOTELARIA – "TIME SHARING" – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sistema de cessão de uso de unidade hoteleira, na modalidade "time sharing", que é regido pela Lei Federal nº 11.771/2008 e regulamentado pelo Decreto nº 7.381/10. Inequívoca existência de relação jurídica de consumo. Desfazimento do negócio por vontade dos promissários compradores. Restituição dos valores que é medida de rigor, mas com retenção. Percentual de 10% que se revela adequado no caso concreto. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005710-24.2024.8.26.0428](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 15/12/25).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“BEM MÓVEL. Compra e venda. Desnecessária a fixação de multa cominatória para que se dê eficácia ao comando judicial, sendo antes suficiente a expedição de ofício ao Órgão de Trânsito para alteração do cadastro referente à propriedade do veículo. Inteligência do artigo 501 do Código de Processo Civil. Expedição de ofício ao DETRAN para que a propriedade do veículo objeto da demanda seja transferida ao apelado. Sentença reformada. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1047477-14.2024.8.26.0114](#), Rel. Gilson Miranda, j. 01/12/25).

“Apelação. Condomínio residencial. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais. Pretensão de obter autorização para oferecer imóvel (unidade autônoma) a locação por curta temporada por meio de plataforma digital ("Airbnb"). Sentença de parcial procedência. Inconformismo do condomínio réu. Cabimento. Oferta do imóvel para locação, por meio de plataformas digitais, que desnatura destinação residencial dada ao condomínio. Necessidade de deliberação específica autorizando hospedagem atípica. Entendimento do STJ. Improcedência dos pedidos iniciais. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1042891-73.2024.8.26.0100](#), Rel. Marrone Sampaio, j. 02/12/25).

“**LOCAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS** – Inconteste o desabamento do teto do banheiro em decorrência de vazamento – Omissão na realização dos reparos estruturais – Inviabilizado o uso do imóvel – Cabível a rescisão do contrato – Presente a responsabilidade solidária dos Requeridos (proprietário e imobiliária) – Caracterizado o dano moral – **SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA**, para declarar rescindido o contrato desde 28 de agosto de 2024, determinar a exoneração da responsabilidade do Autor pelo pagamento dos aluguéis e encargos da locação a partir da data de entrega das chaves e condenar os Requeridos ao pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00 – Ausente a relação de consumo entre o locatário e o locador – Causa de pedir não versa sobre os serviços de intermediação prestados pela Requerida Quinto Andar – Válida a cláusula compromissória arbitral (preenchidos os requisitos previstos no artigo 4º, parágrafo segundo, da Lei número 9.307/96) – Existência de pressuposto

processual negativo do processo – Cabível a extinção da ação – **RECURSO DO REQUERIDO WALTER PROVIDO**, para julgar extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1021929-25.2024.8.26.0554](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 29/01/26).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Serviços profissionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Descabimento. Aplicativos "Uber" e "99". Autor que, para atuação como motorista parceiro, aceitou voluntariamente todos os termos e condições dos serviços de transporte de passageiros. Operação que se realiza à luz do princípio da autonomia privada e da liberdade contratual. Artigo 421 do Código Civil. Motorista com apontamento criminal. Violação às políticas e regras das apeladas. Motorista não credenciado nos termos contratualmente ajustados. Condutas lícitas das rés. Abusividade inexistente. Vício de consentimento sequer alegado. Ausência de ato ilícito que afasta o dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1004310-24.2025.8.26.0077](#), Rel. Lídia Conceição, j. 18/12/25).

“Ação cominatória fundada em contrato de intermediação digital celebrado entre motorista e a Uber. Descredenciamento por ofensa aos termos e condições de uso da plataforma. Violação não comprovada. Circunstância que não impede o rompimento do contrato. Condenação da plataforma ao pagamento do aviso prévio. Indenização arbitrada tendo em conta o tempo de adesão do Autor à plataforma e a média dos ganhos do requerente. Dano moral não configurado. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1008301-12.2025.8.26.0011](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 19/12/25).

“APELAÇÃO. Recurso especial interposto pela ré provido, com determinação de novo julgamento do apelo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponibilização de dados do consumidor em plataforma digital mantida pela ré sem prévia e expressa autorização para tanto. Sistema de proteção ao crédito. "Credit scoring". Imposição de obrigação à ré para que se abstenha de divulgar e compartilhar dados pessoais do autor que não se refiram ao score de crédito a terceiros que não sejam outros bancos de dados. Danos morais configurados "in re ipsa". Indenização fixada em R\$3.000,00 em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1004222-08.2024.8.26.0566](#), Rel. Milton Carvalho, j. 28/01/26).

“Prestação de serviço médico veterinário. Ação de indenização por danos materiais e morais. Morte de animal doméstico após procedimento cirúrgico. Perícia que concluiu que fora uma "fatalidade". Inocorrência de imperícia ou negligência das rés. Eletrocardiograma que conquanto fosse recomendado não era capaz de, por si só, evitar a morte do animal, eis que se cuidava de procedimento cirúrgico necessário e urgente. Ação improcedente. Recurso das rés provido, prejudicado o dos autores.” (Apelação Cível nº [1011986-19.2023.8.26.0004](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 29/01/26).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pretensão de extensão dos efeitos da falência aos ex-administradores da massa falida. Nulidade da decisão. Fundamentação deficiente. Inocorrência. Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. Prescrição. Inocorrência. Direito potestativo do credor que não se extingue pelo não uso. Jurisprudência do STJ. Decisão mantida nesse ponto. Mérito. Desvio de finalidade suficientemente demonstrado. Abuso da personalidade jurídica configurado. Inteligência do art. 50 do Código Civil. Precedentes do STJ. Decisão mantida nesse ponto. Limitação da responsabilidade ao valor dos créditos inexigíveis decorrentes das duplicatas sem lastro sacadas pela empresa devedora e questionadas na Justiça. Impossibilidade. Responsabilidade patrimonial dos sócios decorrente da desconsideração da personalidade jurídica que abrange toda a dívida executada, no caso, o passivo da massa falida. Exegese dos arts. 50 do CC e 790, II, do CPC. Precedentes do STJ. Decisão mantida nesse ponto. Multa processual. Art. 1.026, § 2º, do CPC. Descabimento. Intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos na origem não evidenciado. Decisão reformada nesse ponto para afastar a penalidade processual. Recurso provido em parte.” (Agravado de Instrumento nº [2006824-67.2025.8.26.0000](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 20/08/25).

“Sociedades limitadas - Ação de dissolução parcial – Exclusão da corre dos quadros sociais das pessoas jurídicas componentes do grupo autor, reconhecida a prática de falta grave, mas indeferido o pedido de exclusão direcionado ao correu - Prática de atos violadores dos deveres de sócio pela sociedade empresária – Distinção entre a sociedade e seus sócios – Inteligência do art. 49-A do CC/2002 – Regra da entidade - Sentença mantida - Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1063418-51.2021.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 03/09/25).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Sociedade limitada – Falecimento de um dos sócios – Pretensão da meeira em ingressar no quadro societário – Possibilidade – Equiparação da convivente em união estável ao cônjuge, para fins sucessórios – Convivente considerada herdeira necessária pela lei civil – Legitimidade ativa da meeira – Apelação desprovida. SOCIEDADE LIMITADA – Falecimento de um dos sócios – Primeva notificação dos demandantes informando intenção de liquidar as cotas sociais – Ineficácia – Imprescindibilidade de prévia autorização do Juízo do inventário e também de autorização judicial específica para a venda dos bens herdados pelos menores (CPC, art. 619, I, e CC, art. 1.691) – Superveniente notificação extrajudicial informando intenção de ingressar no quadro societário – Validade – Comportamento contraditório (venire contra factum proprium) inexistente – Carência da ação inocorrente – Apelação desprovida. SOCIEDADE LIMITADA – Falecimento de um dos sócios – Pretensão da meeira e dos descendentes ao ingresso no quadro societário – Possibilidade – Empresas de cunho familiar – Inexistência de justificativa plausível para recusa ao ingresso dos netos do patriarca na sociedade – Interpretação sistemática (e não literal) da cláusula contratual – Hipótese, ademais, em que exclusão do espólio se deu em assembleia da qual os demandante não foram convocados para participar, violando o direito à ampla defesa - Anulatória

procedente – Apelação desprovida. Dispositivo: negam provimento.” (Apelação Cível nº [101061097.2023.8.26.0068](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 02/12/25).

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. *TRADE DRESS*. PRODUTOS ASSEMELHADOS, EM MERCADO ASSEMELHADO. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. **I. Caso em Exame.** Ação cominatória cumulada com indenizatória ajuizada por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. contra Healthy do Brasil Indústria Comércio e Distribuição Ltda., alegando violação de *trade dress* do produto DERMACYD pelo produto FLORACYD (ambos sabonetes íntimos). A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré a se abster de utilizar o *trade dress* e ao pagamento de danos morais e materiais. **II. Questão em Discussão.** Presença de cerceamento de defesa e se houve concorrência desleal pela suposta imitação de conjunto-imagem ou *trade dress*. **III. Razões de Decidir.** Cerceamento de defesa não caracterizado. Os produtos das partes estão inseridos em um mercado assemelhado, onde elementos visuais comuns são utilizados < pétalas de flores, cores suaves e claras, em tons de branco, rosa, lilás-azulado e verde-azulado, frascos com contornos arredondados, dentre outros > o que diminuiu a distintividade do *trade dress*. Consumidores que, ao se depararem com esse tipo de produto assemelhado, conseguem diferenciá-los pelos detalhes, os quais se mostram, em maior número e de maneira não conflitante, nos produtos confrontados, a ilidir a possibilidade de confusão ou desvio de clientela. Os produtos das partes são diferentes e globalmente distintos. **IV. Dispositivo e Tese.** *Dispositivo:* Recurso provido. *Tese de julgamento:* Produtos semelhantes, em mercado assemelhado. Constatação de algumas semelhanças entre os conjuntos-visuais pouco distintivos dos produtos concorrentes, pois comuns, no nicho voltado para sabonetes íntimos, que não é suficiente para caracterizar infração de *trade dress*, quando a análise global de ambos os produtos revela diferenças entre eles, e em maior número do que as similitudes. Constatação bastante para afastar a possibilidade de confusão do público consumidor, que, ao notar as semelhanças de "códigos visuais" do segmento visado, aumenta sua percepção, conseguindo diferenciar os produtos pelos detalhes, os quais mostram-se diferentes, no conjunto dos elementos visuais de cada produto confrontado. Prevalência da livre iniciativa. Ausência de demonstração de ato de concorrência desleal. **Legislação Citada:** CF, art. 170; CPC, art. 473, IV; art. 475; LPI, art. 195. **Jurisprudência Citada:** STJ, 3ª T., REsp 1.353.451/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.09.2017; TJSP, Ap. 1001192-67.2017.8.26.0482, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 25.09.2024.” (Apelação Cível nº [1028013-51.2021.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 16/12/25).

“FRANQUIA – LAVANDERIA – "PRIMA CLEAN" – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA RÉ, PESSOA JURÍDICA ("LAVE EXPRESS"), NO CURSO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SÓCIO REMANESCENTE POR SUCESSÃO PROCESSUAL (ART. 110 DO CPC) – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 329, II, CPC – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que exigiu que a inclusão da sócia administradora da empresa ré LAVE EXPRESS LAVANDERIA LTDA. seja precedida de consentimento da parte ré - Inconformismo da autora - Acolhimento. 1. A extinção da pessoa jurídica ré (LAVE EXPRESS LAVANDERIA LTDA.) no curso do processo equipara-se à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual (art. 110 do CPC). Situação que não se confunde com emenda ou aditamento da petição inicial, razão pela qual não se exige o consentimento da parte contrária, sendo inaplicável o art. 329, II, do CPC. 2. No caso de extinção da pessoa jurídica, procede-se à sucessão processual, independentemente

de instauração de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, sendo, pois, impertinente a discussão sobre desvio de finalidade ou confusão patrimonial prevista no art. 50, Código Civil - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (Agravado de Instrumento nº [2210167-24.2024.8.26.0000](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 16/12/25).

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO HOMOLOGADO E RECUPERAÇÃO CONCEDIDA SOB CONDIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FISCAL EM 1 ANO. CONTRADIÇÃO QUANTO AO DESÁGIO SANADA PELA ATA DA ASSEMBLEIA. PREGÃO PERMITIDO (PARTICIPAÇÃO OPCIONAL, NÃO VIOLA PAR CONDITIO CREDITORUM). HOMOLOGAÇÃO NÃO SUPRIME GARANTIAS NEM ATINGE DIREITOS DO CREDOR EM RELAÇÃO A COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravado de instrumento interposto por instituição financeira credora contra a r. decisão que homologou o plano de recuperação judicial das devedoras. O agravado impugna a legalidade do plano, alegando a existência de deságio implícito e contraditório, a ilegalidade da previsão de "pregão" (leilão reverso) para pagamento antecipado e a abusividade das cláusulas que estendem a novação aos coobrigados e liberam garantias de terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 (três) questões em discussão: (i) aferir se há contradição ou deságio oculto na proposta para credores quirografários; (ii) saber se a previsão de "pregão" ou "leilão reverso" para antecipação de pagamento viola a paridade entre credores; e (iii) verificar se é válida a cláusula do plano que prevê a liberação de garantias reais e pessoais de terceiros (supressão de garantias) em face da novação recuperacional. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição existente quanto ao percentual de amortização do passivo quirografário foi sanada pela Ata da Assembleia Geral de Credores, que esclareceu que a modalidade de "Pagamento Ordinário" não contempla deságio (pagamento de 100% do crédito), sendo o deságio aplicável exclusivamente à opção facultativa de "Adiantamento". A cláusula que prevê a realização de "pregão" (evento de liquidez ou leilão reverso) para pagamento antecipado de credores que oferecerem maiores descontos é válida, pois a adesão é facultativa, tratando-se de direito patrimonial disponível, sem violação ao princípio da par conditio creditorum. Há contradição no plano quanto à liberação das garantias, havendo cláusulas divergentes. A novação recuperacional não extingue as garantias prestadas por terceiros (fiadores, avalistas e garantidores reais), conforme constou na Ata da Assembleia Geral de Credores. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido, com observações.” (Agravado de Instrumento nº [2239821-22.2025.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 16/12/25).

“Processual. Decisão proferida no encerramento de liquidação de sentença. Adequação recursal. CPC/2015 que não repete a redação do art. 475-H do CPC/1973, no sentido do cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que julga a liquidação. Art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que não é claro quanto ao cabimento de agravo apenas quanto a decisões proferidas no curso da liquidação ou também quanto à decisão que a encerra. Natureza dessa última, a rigor, de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, por implicar a conclusão de uma fase processual. Apelação que se tem como recurso adequado e cuja interposição, ainda se não o fosse, não constituiria erro grosseiro. Recursos de ambas as partes conhecidos quanto a esse aspecto. Processual. Societário. Dissolução de sociedade empresária. Fase de apuração de haveres. Recurso diferido dos réus, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, contra decisão interlocutória denegatória da inclusão, na apuração de haveres, de outras pessoas jurídicas, ditas "conexas". Impertinência. Partes estranhas à relação processual e bem assim ao acordo homologado, em que não houve referência nominal a qualquer outra pessoa jurídica senão a ré Citrosantos. Título executivo judicial formado, portanto,

apenas em face dela. Irrelevância de eventual vínculo empresarial, externo ao processo, entre as sociedades. Decisão confirmada. Recurso diferido desprovido. Processual. Dissolução parcial societária, movida pelo espólio de sócio falecido. Acordo celebrado em audiência (2017) e homologado, pelo qual ficou definida a dissolução parcial da sociedade, com base na data do óbito (1994). Posterior retificação, pelo MM. Juízo a quo, da decisão homologatória (em sede de embargos de declaração), para remanejar a data do balanço de distribuição para a data do ajuizamento da demanda de dissolução parcial (2001), considerando-se a omissão, na data da transação, da informação de que o espólio houvera ingressado na sociedade, mercê da competente alteração estatutária. Decisão mantida por este Tribunal, com preservação da data do balanço de determinação, consignando-se, não obstante, que em face do interregno entre o óbito e a data do ingresso do espólio na sociedade (2001), haveria de ser considerada também, na apuração dos haveres, a evolução da situação patrimonial da sociedade no período, bem como eventos como distribuição de lucros e deliberações sobre reservas e investimentos. Acordo homologado em 2017 que previu, outrossim, a faculdade de dissolução total da sociedade por parte dos sócios remanescentes, segundo sua conveniência, uma vez liquidadas as dívidas pendentes. Decisão ora apelada que se dissociou dos termos do título judicial formado, considerando, indevidamente, ter sido convertida a demanda de dissolução societária em dissolução total, bem como tratando a atividade desenvolvida não como simples liquidação (em sentido processual) para a apuração de haveres do sócio retirante, mas como procedimento de liquidação (em sentido substancial) da própria sociedade, como um todo. Perícia encampada pela r. decisão, que, por seu turno, agravou essa distorção, não apenas apurando a participação de cada um dos sócios frente à sociedade como, ainda, tomando como base para tanto, a data do óbito do sócio José Aldo, com balanço de determinação que remete ao exercício de 1994, critério contrário ao que se decidiu e que, além disso, retroage os efeitos da pretensa dissolução total para momento muito anterior a ela. Error in procedendo claramente caracterizado. Decisão apelada cassada, para que retornem os autos à origem, bem como se desenvolva a perícia contábil nos termos adequados, ou seja, com apuração apenas dos haveres do sócio falecido, tomando-se como referencial para o balanço de determinação a data do ajuizamento, mas considerando-se, em adendo, os eventos societários havidos desde o óbito do sócio. Recurso diferido dos réus desprovido. Apelações de ambas as partes conhecidas, com anulação de ofício da decisão recorrida e determinação de retomada do processamento junto à origem.” (Apelação Cível nº [0002895-78.2001.8.26.0072](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 16/12/25).